



CHECKLIST



1	Estou ciente que adquiri semanas através do sistema de multipropriedade, e que devo respeitar as temporadas de utilização referentes a minha fração ideal conforme o calendário rotativo de prioridade de reservas. A unidade adquirida possui: 24 m²	LS 1JXC2J
2	Declaro que fui informado que minha aquisição me dá direito a 1 semana(s) anuais de utilização vitalícia não cumulativa. Categoria do seu produto é: MASTER - 01 SEMANA Premium – 4 semanas (1 Super Alta, 1 Alta e 2 Média); Master – 02 semanas (01 Super Alta e 1 Alta); Plus Premium – 01 semana (Super Alta); Special – 02 semanas (02 Média); Plus Master – 01 semana (Alta); Plus Special – 01 semana (Média).	LS 1JXC2J
3	Declaro que sou capaz de honrar os valores estipulados no Contrato, e que os valores referentes às parcelas mensais de saldo serão atualizados mensalmente pelo IGPM + 0,5% a.m. a) Caso não receba algum boleto deve entrar em contato com a central de relacionamento, que funciona de segunda a quinta das 8 horas às 18 horas e na sexta feira das 9 horas as 17 horas. Através do central de relacionamento pelo telefone 71 - 3017-4350 e atendimento@treebiesshare.com.br b) No Caso de pagamento pela modalidade de crédito recorrente tenho ciência de que o cartão de crédito utilizado deverá estar desbloqueado para este tipo de operação, e desde já autorizo a utilização dos meus dados para pagamento das parcelas hora contratadas.	LS 1JXC2J
5	Estou ciente que a desistência e/ou o não cumprimento de quaisquer uma das cláusulas ou condições estabelecidas no contrato implicará no cancelamento tácito do contrato e na perda parcial ou total dos valores pagos, ou cobrança de valores em aberto, a título de compensação com os custos e despesas administrativas, comerciais, corretagem, marketing e outros custos incorridos na celebração do contrato.	LS 1JXC2J
6	Estou ciente que ficando inadimplente e não normalizando minha situação dentro dos prazos estabelecidos, estarei sujeito a ter meu nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito, até a quitação dos débitos, cabendo inclusive protesto. Fica esclarecido que a inadimplência de três ou mais parcelas seguidas e a ausência de contato para renegociação do débito vencido, poderá provocar o cancelamento tácito do contrato.	LS 1JXC2J
7	Estou ciente que a compra da minha fração não contempla serviço de alimentos e bebidas, assim como qualquer outro serviço extra, dentro do resort.	LS 1JXC2J
8	Estou ciente que terei que pagar taxa de manutenção estabelecida em Convenção de Condomínio, referente a minha fração: ___ Apartamento de 24 m²: R\$ 41,74 – por semana. ___ Apartamento de 50,46 m²: R\$ 86,62 – por semana. ___ Apartamento de 33,14 m²: R\$ 56,69 – por semana. ___ Apartamento de 51,23 m²: R\$ 87,94 – por semana. ___ Apartamento de 36 m²: R\$ 62,61 – por semana. ___ Apartamento de 52,68m²: R\$ 90,43 – por semana. ___ Apartamento de 39,48 m²: R\$ 67,77 – por semana. ___ Apartamento de 64,28 m²: R\$ 110,34 – por semana. ___ Apartamento de 50,39 m²: R\$ 86,50 – por semana. ___ Apartamento de 67,86 m²: R\$ 116,49 – por semana. Valor de acordo com a metragem do seu apartamento, por mês, a partir da entrega do imóvel.	LS 1JXC2J
9	Estou ciente que fica à minha disposição o convênio para acesso a clube de benefícios e agência de viagens exclusiva oferecido pelo WAM Pass, conforme descrito na Cláusula 26 e seguintes do Instrumento de Cláusulas Padrão.	LS 1JXC2J
10	Dúvidas, informações e cancelamentos na central de relacionamento pelo telefone 71 3017-4350 ou através do e-mail: atendimento@treebiesshare.com.br	LS 1JXC2J

Declaro que li, entendi, compreendi e estou de acordo com todas as cláusulas do contrato e deste termo de verificação e assinado, por mim nessa data:

Entre Rios – Bahia, 02 de Maio de 2026.

LUIZ FLAVIO DA SILVA

GSIGNId: 6J0ZNEBM1061

Promitente Comprador

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES ADIANTE NOMINADAS E QUALIFICADAS, A SABER:

QUADRO RESUMO

1. DAS PARTES:

1.1 PROMITENTE VENDEDORA, doravante denominada simplesmente VENDEDORA:

IMMOBATE IMOBILIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Vila de Subaúma, Loteamento Miramar, Lote nº 08, da Quadra “J”, Município de Entre Rios, Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob nº 05.236.090/0001-38, crc@treebiesshare.com.br, neste ato representada pelos seus representantes legais, nos termos do seu Contrato Social.

1.2 PROMISSÁRIO COMPRADOR, doravante denominado simplesmente COMPRADOR, independentemente do número e gênero:

Nº Ctr:	290498	Fração:	14 Cota MA/J	Data Venda:	02/05/2026
Unidade: TREE BIES	Bloco: TREE BIES SHARE	Nº do Apto: 14	Área Privativa: 24 m²		
Produto: TREE BIES - PLUS MASTER - 1 SEMANA (ALTA) - 24M²	Pavimento: PADRÃO	Tipo UH: 1 Quarto(s)	Qtde de Semanas: 1		
Comprador 1: LUIZ FLÁVIO DA SILVA	Nacionalidade: BRASILEIRA				
Estado Civil: SOLTEIRO	Regime comunhão de Bens:	Data Nasc.: 19/12/1983			
RG nº: 807503541	Órgão Expedidor: SSP/BA	CPF: 009.019.985-59			
e-mail: LUIZ.FLAVIOS@YAHOO.COM	Profissão: ENGENHEIRO				
Endereço: Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães , 447					
Bairro: Buraquinho	CEP: 42710400	Cidade: Lauro de Freitas	Estado: BA		
Telefone Res.: (71) 99666-6246	Telefone Com.:	Telefone Cel.: (71) 99666-6246			

Tendo se qualificado solteiro, separado, divorciado ou viúvo, o **COMPRADOR** declara, sob responsabilidade civil e criminal, que não vive sob o regime de união estável, previsto no art. 1723 do Código Civil e demais diplomas legais aplicáveis. Caso seja casado ou mantenha união estável, comparece neste ato também como **COMPRADOR** o seu cônjuge ou companheiro(a), conforme o caso, exceto se forem casados pelos regimes da separação total ou obrigatória de bens, ou, ainda, pelo regime de participação final nos aquestos.

2. DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE:

A **VENDEDORA** é senhora e legítima possuidora em mansa e pacífica posse de um imóvel assim descrito e caracterizado: área de terreno com 600,00m², localizada no Loteamento Miramar, Subaúma, Entre Rios, devidamente registrada na **Matrícula nº 3539**, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Entre Rios.

3. DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO:

O empreendimento imobiliário denominado “**CONDOMÍNIO TREE BIES SHARE**”, é um Condomínio Misto composto de 16 apartamentos residenciais hoteleiros em regime de Multipropriedade e 01 (uma) Unidade Comercial, com pré notação de Registro nº 13.4780, na **Matrícula nº 3539** do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Entre Rios, assim descrito e caracterizado: assim descrito e caracterizado: **PAVIMENTO COBERTURA**: Encontramos o reservatório e o telhado. **PAVIMENTO TÉRREO**: Encontramos como área privativa a **unidade comercial nº 17**, composta de cozinha, sanitários, copa de bebê, sanitários externos, sala de manutenção, lavanderia e apoio da lavanderia. Como áreas comuns temos as 02 (duas) rampas de acessos aos apartamentos localizados no pavimento superior. **1º PAVIMENTO**: Encontramos como áreas privativas os **apartamentos nºs 01 a 10**, compostos de quarto, sanitário e varanda. Como áreas comuns temos os 01 (um) corredor de acesso social e 02 (duas) escadas de acesso ao pavimento superior. **2º PAVIMENTO**: Encontramos como áreas privativas os

apartamentos nºs **11 a 16**, compostos de quarto, sanitário e varanda. Como áreas comuns temos os 01 (um) corredor de acesso social.

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE TEMPO PROMETIDA A VENDA:

Constitui-se objeto da presente Promessa de Compra e Venda, a unidade autônoma a seguir indicada:

4.1 Fração de Tempo de 07 (sete) dias contínuos, por ano calendário, conforme número de semanas contratadas (uma, duas ou quatro semanas), no Empreendimento acima qualificado, Edifício , Bloco TREE BIES SHARE , Pavimento, da Unidade Autônoma nº 14, Tipo UA 1 Quartos, com área privativa de 24 m², área comum de 0 m² e área total de 24 m², conforme **Tabela de Prioridade de Reservas Anuais**, constante no **Anexo I** do presente;

4.1.1. O **COMPRADOR** declara ter ciência que a Prioridade de Reserva atenderá o Calendário Rotativo constante no **Anexo I**, que fica fazendo parte integrante do presente Instrumento, devendo o mesmo observar, dentre as tabelas ali constantes, a que se enquadra na Unidade ora adquirida, devendo desconsiderar as demais;

4.2. O **COMPRADOR** declara conhecer e aceitar que a aquisição que ora promete fazer é de Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma, de modo que não adquirirá tal unidade com exclusividade, mas poderá utilizar exclusivamente durante seu Período de Utilização.

4.3. Declara ainda o **COMPRADOR** que tem plena ciência que há limitação máxima de capacidade de pessoas que podem ocupar simultaneamente cada Unidade, estando os limites estabelecidos, a seguir:

- 4.3.1.** Unidade com 24m²: Capacidade de 03 (três) pessoas;
- 4.3.2.** Unidade com 36m²: Capacidade de 04 (quatro) pessoas.

LUIZ FLAVIO DA SILVA

Ciente: GSignId: 6J0ZNEBM1061

5. DO PREÇO:

O preço total justo e certo da venda da Fração de Tempo descrita e caracterizada no **Item 04**, desta promessa, é de R\$ 32.600,00 (Trinta e dois mil e seiscentos Reais), valor a ser pago através da forma descrita no item seguinte.

5.1 Os valores referentes à montagem, equipagem e decoração da Unidade Autônoma integram o valor total.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

a) **COMISSÃO DE CORRETAGEM E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO** a ser pago na forma como descrito no quadro abaixo::

Comissão de corretagem/Intermediação e Parcelas do Produto					
Tipo Parcela	Nº de Parcelas	Valor Parcela	Forma de Pagamento	Valor Total	Vencimento
ENTRADA	1	R\$ 405,00	CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO	R\$ 405,00	02/06/2026
ENTRADA	8	R\$ 405,00	CREDITO RECORRENTE	R\$ 3.240,00	30/06/2026
PARCELA DO PRODUTO	68	R\$ 479,41	WPA - BOLETO BANCÁRIO	R\$ 32.600,00	20/08/2026
		R\$		R\$	

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

b) bem como, o **PROMISSÁRIO COMPRADOR** pagará a parcela do produto de R\$ 32.600,00 (Trinta e dois mil e seiscentos Reais) , em 68 PARCELAS mensais e sucessivas, no valor presente de R\$ 479,41 (Quatrocentos e setenta e nove Reais e quarenta e um Centavos), através de BOLETO, vencendo-se em 20/08/2026 , e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, sendo a última em 20/03/2032 .

7. REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES:

Todas as parcelas do produto, conforme demonstrado no alínea “a” da cláusula 6º “Parcelas do produto” a prazo, serão atualizadas monetariamente pelo Índice Geral de Preço de Mercado (IGP-M), sendo o Índice Base a Variação positiva ocorrida entre o índice contratual de dois meses anteriores ao mês da assinatura deste contrato e o índice contratual de dois meses anteriores ao mês de vencimento da parcela, sendo acrescido juros de 0,5% ao mês às parcelas da alínea “b” ” da cláusula 6º “Condições de pagamento”.

8.1 Valor da comissão de corretagem: R\$ 3.645,00 , (Três mil seiscentos e quarenta e cinco Reais), não compreendido no valor total da cota imobiliária; será devido pelo **PROMISSÁRIO COMPRADOR** e serão repassados diretamente aos responsáveis pela intermediação do negócio.

8.2. Beneficiário da comissão de corretagem: WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A (CNPJ 17.919.649/0022-38)

8.3 Forma de pagamento da comissão de corretagem: conforme quadro da cláusula 6 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO alínea A) - CORRETAGEM E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO.

8.4 O PROMISSÁRIO COMPRADOR, desde já, declara-se ciente de que o pagamento dos Serviços de Intermediação é devido à intermediadora **WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A** (CNPJ 17.919.649/0022-38), que, diretamente ou por meio de consultores imobiliários autônomos contratados, presta serviços ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR** de intermediação e captação imobiliária. Tais serviços, que incluem as etapas do processo de venda realizadas após a compra da Cota de Multipropriedade objeto deste Contrato, como os serviços de suporte, atendimento e *onboarding*, dentre outros serviços que visam à satisfação e à retenção do cliente (sendo tais serviços integrantes do processo de venda limitados ao período de parcelamento do pagamento dos Serviços de Intermediação), se aperfeiçoam e se tornam devidos mediante a aproximação útil entre as Partes do negócio, ou seja, após a assinatura deste Contrato.

8.5 Em nenhuma hipótese a **VENDEDORA** será responsável pelos Serviços de Intermediação. A parte **ADQUIRENTE** declara que as informações da intermediação imobiliária lhe foram prestadas integralmente, nada tendo a reclamar a respeito da transparência do negócio. O **PROMISSÁRIO COMPRADOR** está ciente que, salvo na hipótese de comprovado exercício do Direito de Arrependimento (conforme especificado abaixo), o valor dos Serviços de Intermediação será integralmente retido pela empresa de intermediação, mesmo nas hipóteses de cancelamento ou distrato deste Contrato, nos termos do artigo 67-A, inciso I, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

8. DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Exclusivamente nos contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede ou empreendimento da **VENDEDORA**, será cabível o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias contados da data da venda, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados. Caberá ao **PROMISSÁRIO COMPRADOR** demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada enviada à **VENDEDORA**, com aviso de recebimento. Comprovado o exercício do direito de arrependimento, se este for cabível, os valores serão devolvidos nas condições e nos prazos do instrumento de distrato próprio a ser assinado entre as Partes, observado o disposto no artigo 67-A, *caput* e parágrafos, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

9. CONSEQUÊNCIAS DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO:

Caso o promitente comprador solicite ou dê causa à rescisão contratual, será retido, cumulativamente, a integralidade da Comissão de Corretagem mais 25% (vinte e cinco por cento) de todos os valores pagos pelo saldo de produto, permitindo-se a retenção e compensação dos impostos reais incidentes sobre o imóvel além das penalidades pelo uso e fruição do imóvel dispostas na Cláusula 11 do Contrato.

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

LUIZ FLAVIO DA SILVA

10. Ciente: GSignId: 6J0ZNEBM1O61

11. ANEXOS:

- Anexo I - Convenção de Condomínio e Regulamento de Uso das Unidades Autônomas Fracionadas e Tabelas;
- Anexo II - Check List - Declarações do Comprador;
- Anexo III - Termos e Condições do WAM Pass.

11.1. A celebração deste Contrato implica na automática e imediata adesão e aceitação do COMPRADOR aos seus Anexos acima indicados.

O presente Quadro Resumo é parte integrante do Instrumento Particular de *Promessa de Venda e Compra de Fração de Tempo de Unidade Autônoma, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças* do empreendimento denominado "TREE BIES SHARE". As condições do negócio ora formalizado são compostas pelo presente Quadro Resumo e pelas Normas Gerais, bem assim pelos Anexos ao presente instrumento, constituindo um único Contrato, para todos os fins e efeitos de direito.

12. FORO

Cidade: Entre Rios
Estado: Bahia.

13. LOCAL E DATA DE ASSINATURA:

E por assim estarem as partes, justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença das duas testemunhas também signatárias, rubricando-o em todas as suas páginas, nas Cláusulas Padrão e em seus Anexos.

Entre Rios - BA, 02 de Maio de 2026.

MARTIVALDO BOELLONI
GSignId: RQZCKIT2CMP6
PROMITENTE VENDEDORA
IMMOBATE IMOBILIÁRIA LTDA
CNPJ/MF nº 05.236.090/0001-38
LUIZ FLAVIO DA SILVA
GSignId: 6J0ZNEBM1O61
PROMISSÁRIO COMPRADOR 1
LUIZ FLÁVIO DA SILVA
009.019.985-59
Sara Melo
GSignId: AGSRR77DRJ5N
INTERMEDIADORA
WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A
CNPJ/MF nº 17.919.649/0022-38

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

CLÁUSULAS PADRÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE E OUTRAS AVENÇAS

1. OBJETIVO - Visa o presente “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Fração de Tempo de Unidade Autônoma, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças”, regular as cláusulas e as condições pelas quais a **VENDEDORA** devidamente qualificada no **Item 1.1** do Quadro Resumo, se obriga a vender ao **COMPRADOR**, devidamente qualificado no **Item 1.2** do Quadro Resumo, e este a comprar-lhe, em caráter irrevogável e irretratável, a Fração de Tempo de Unidade Autônoma Fracionada citada no **Item 04** do Quadro Resumo, no empreendimento a que se refere o **Item 03** do Quadro Resumo, objeto deste Contrato.

1.1. Declara neste ato o **COMPRADOR**, que tem ciência que a Administradora vistoriou a Unidade Autônoma objeto de presente Contrato, assim como seus móveis e utensílios, estando a mesma em perfeitas condições de habitabilidade, não tendo nada a reclamar quanto aos aspectos físicos da mesma.

2. DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE: A partir do momento em que todas as partes firmarem o presente instrumento, a promessa de compra e venda objeto deste contrato assumirá caráter irrevogável e irretratável, assim, extensivo e obrigatório aos cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes, bem como aos seus herdeiros e sucessores, a qualquer título, não admitindo arrependimento para qualquer das partes, as quais renunciam, expressamente, à aplicação da hipótese prevista no artigo 420 do Código Civil.

3. DA MULTIPROPRIEDADE - Para os fins do presente, a Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de uma mesma unidade autônoma é titular de uma fração de tempo, que lhe atribui o direito de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade da unidade autônoma, em seu período de utilização, de acordo com o disposto nos respectivos contratos de aquisição, na Convenção de Condomínio e seus Anexos.

3.1. Para fins do presente, Fração de Tempo é considerada a cota qualitativamente igual relacionada à Unidade Autônoma indicada no **Item 04** do Quadro Resumo, deferida a cada adquirente, não implicando em uma parcela material de referida Unidade Autônoma e seus bens. Assim, cada adquirente, apesar da propriedade do direito qualitativo, sofrerá limitações quantitativas, em razão da concorrência com os demais quanto ao uso, gozo e fruição de sua Fração de Tempo, nos termos dispostos na Convenção de Condomínio do Empreendimento.

3.2. Para fins do presente, considera-se Período de Utilização o **direito de uso de 1 semana (ou períodos de 07 (sete) dias corridos)** vinculado a cada Fração de Tempo, conforme determinado no Ano-Calendário.

3.3. As regras de uso dos Períodos de Utilização e operação do Sistema de Multipropriedade estão estabelecidas no Calendário Anual, na Convenção de Condomínio e seus Anexos, e no Contrato de Administração celebrado com a Administradora do Sistema de Multipropriedade.

3.4. O **COMPRADOR** anui neste ato, que a **VENDEDORA** poderá promover todas as medidas para funcionamento do Empreendimento, incluindo-se nessas medidas, mas não se limitando, à contratação da administradora do Condomínio, **com contrato inicial de 05 (anos)**, nos termos da Convenção de Condomínio e do Regimento Interno da Multipropriedade;

3.5. De forma a possibilitar que todos os adquirentes de Frações de Tempo (também denominados “Multiproprietários”) tenham o direito de uso previsto na Convenção de Condomínio, as unidades autônomas (submetidas ao regime do sistema de multipropriedade) serão fracionadas em 52 Frações de Tempo, com 07 (sete)

dias cada uma, correspondendo então cada Fração de Tempo de 07 (sete) dias a 1/52 avos.

- 3.5.1.** Em caso de aquisição de mais de um período de utilização, (2 ou 4 semanas) a fração de Tempo será aumentada na respectiva proporção.
- 3.6.** O **COMPRADOR** declara conhecer e aceitar que a aquisição que ora promete fazer é de Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma, de modo que não adquirirá tal unidade com exclusividade, mas poderá utilizar exclusivamente durante seu Período de Utilização.
- 3.7.** O **COMPRADOR** para ter direito ao uso de seu Período de Utilização deverá observar o disposto nas Normas Gerais e na Convenção de Condomínio.
- 3.8.** O **COMPRADOR NÃO** poderá implementar alterações na Unidade Autônoma, considerando que a propriedade desta é compartilhada com outros adquirentes de frações de tempo a ela vinculada, de modo que esta será e deverá permanecer montada, equipada e decorada de acordo com a decoração padrão a ser definida, inicialmente pela **VENDEDORA** e, posteriormente, pela Administradora do Sistema de Multipropriedade.
- 3.9.** Em atendimento ao Art. 1.358-G, inciso II, do Código Civil, as Unidade Autônomas possuem capacidade máxima de ocupação, conforme definido no item 4.3 do Quadro Resumo.

LUIZ FLAVIO DA SILVA

Ciente: GSignId: 6J0ZNEBM1061

- 4. PREÇO DA VENDA, LOCAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O preço justo e certo da venda ora prometida, do qual as partes expressamente concordam, é o constante no **Item 5** do Quadro Resumo, que deverá ser pago pelo **COMPRADOR** na forma constante do **Item 6** do Quadro Resumo, observando-se sempre os índices e formas de atualização monetária previstos neste instrumento.
- 4.1.** Integram o preço da Fração de Tempo, integrante da Unidade Autônoma objeto do presente Instrumento, exclusivamente os itens acessórios constantes na Lista de Mobiliário, anexo ao presente Contrato;
- 5. FORMA DO PAGAMENTO:** Os pagamentos das parcelas referidas no **Item 6** do Quadro Resumo serão realizados pelo **COMPRADOR**, em moeda corrente nacional, da forma estabelecida no mesmo item, sendo certo que, em nenhuma hipótese, serão admitidos pagamentos através de “Documento de Ordem de Crédito” (DOC), “Ordem de pagamentos” (OP), cheque, depósito bancário em conta de **VENDEDORA**, ou qualquer outra forma que dispense o consentimento prévio e expresso da **VENDEDORA**. A falta de recebimento de aviso bancário de cobrança não exime o **COMPRADOR** de efetuar quaisquer dos pagamentos previstos neste instrumento, nem constitui justificativa para atraso em suas liquidações, visto que todas as informações necessárias poderão ser obtidas com antecedência no escritório da **VENDEDORA**.
- 5.1.** Quando o pagamento for efetuado através de cheque, sempre com anuência da **COMPRADORA**, a quitação da obrigação do **COMPRADOR** somente será concretizada após a regular compensação bancária do respectivo cheque, sendo certo, ainda, que o não acatamento do cheque, por qualquer motivo, consubstanciará inadimplência da obrigação, aplicando-se as disposições contratuais cabíveis, sendo os ônus decorrentes de eventuais dificuldades na compensação de cheques entregues em pagamento de inteira responsabilidade do **COMPRADOR**, que ficará sujeito, ainda, às penalidades previstas neste instrumento.

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

5.2. A data do vencimento das parcelas do preço e sua exigibilidade não têm qualquer vínculo com atividades de montagem, estruturação e funcionamento do Condomínio, bem como eventual equipagem e decoração da Unidade Autônoma na qual a Fração de Tempo se acha vinculada.

6. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS: Tendo em vista que o preço expresso neste Instrumento foi fixado com base em pagamento à vista e para manter o equilíbrio contratual e a própria contratação ora efetivada entre as Partes, todas as parcelas indicadas na alínea “b” do **Item 06**, terão seus valores acrescidos de juros simples de 0,5% ao mês, calculados mês a mês, em relação a cada parcela, desde o mês da assinatura do presente Instrumento, até o mês de vencimento de cada parcela, conforme descrito no **Item 7** do Quadro Resumo.

7. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS: Por pacto livre, e para compensar a corrosão inflacionária do poder aquisitivo da moeda, as parcelas a prazo descritas no **Item 06** do Quadro Resumo serão pagas pelo **COMPRADOR** com incidência de atualização monetária, mensal e cumulativa pelo Índice Geral de Preço de Mercado (IGP-M) , calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), tendo como índice Base a variação positiva ocorrida entre o índice contratual de dois meses anteriores ao mês deste contrato e o índice contratual de dois meses anteriores ao mês de vencimento da parcela, conforme disposto no **Item 07** do Quadro Resumo.

7.1. Em caso de extinção do índice de reajuste a que se refere o **Item 07** do Quadro Resumo, será aplicado, pela **VENDEDORA**, para o reajustamento das prestações, o índice que, substitutivamente, vier a ser determinado ou utilizado pelo Governo Federal, e, na falta deste, será aplicado o IGP (Índice Geral de Preços) ou qualquer outro que reflita a variação de preços ou de custos do setor, com vistas a recompor o valor básico original, em moeda legal e corrente do País, de cada uma das parcelas.

7.2. Na hipótese de não ser divulgado o índice convencionado para o reajuste monetário das prestações, até a data do seu vencimento, ou do efetivo pagamento de qualquer delas, será utilizado para esse fim, o último índice disponível e proceder-se-á ao correspondente acerto, para mais ou para menos, quando o mesmo for conhecido, cobrável imediatamente a diferença pela **VENDEDORA**, como dívida líquida, certa e exigível.

7.3.

8. INÍCIO DA UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA COMPARTILHADA: O **COMPRADOR** terá direito ao uso do seu Período de Utilização a partir da quitação da corretagem, indicado na alínea “a”, do Item 06, do Quadro Resumo, e a integralização de 10% do valor indicado na alínea “b” do Item 06, do Quadro Resumo, exercendo então a posse apenas e exclusivamente durante o respectivo Período de Utilização, sendo certo que a propriedade integral somente será transferida quando da quitação integral do preço da presente Promessa.

8.1 A data de Instalação do Condomínio poderá ser modificada, caso haja fato impeditivo de início das atividades do empreendimento, por casos fortuitos ou de força maior, especialmente decretos municipais, estaduais ou federais, que impeçam o seu funcionamento.

8.2 Em caso de inadimplência do **COMPRADOR** no cumprimento das suas obrigações, especialmente o pagamento das parcelas indicadas no **Item 06**, do Quadro Resumo, o mesmo perderá automaticamente o direito a fruição do seu Período de Utilização.

8.3 Fica expressamente assegurado à **VENDEDORA**, em caso de inadimplência do **COMPRADOR**, o uso, gozo e fruição dos Períodos de Utilização, não cabendo ao **COMPRADOR** qualquer direito de indenização ou

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

compensação a que título e tempo forem, utilizando a **VENDEDORA**, a seu exclusivo critério, eventuais recursos advindos da exploração desse Período de Utilização, seja de que natureza forem, para quitação dos débitos inadimplidos.

8.4 Não haverá qualquer repercussão jurídica, econômica ou financeira, na hipótese de vir a se constatar diferença de até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, nas medidas de extensão, nas respectivas áreas ou na fração ideal da unidade objeto da presente promessa de compra e venda, consoante previsto no § 1º do art. 500 do Código Civil.

8.5 Caso o **COMPRADOR**, por qualquer meio ou forma, ocupe a Unidade Autônoma sem ter previamente cumprido todas suas obrigações, especialmente aquelas relacionadas ao pagamento do preço vincendo e à formalização de instrumento definitivo de venda, cometerá esbulho possessório e, nesta hipótese, ficará sujeito a ser desapossado da Unidade Autônoma pela **VENDEDORA**, sem prejuízo do pagamento de multa diária de 0,1% sobre o valor do contrato.

8.6 A partir da disponibilidade da Unidade ao **COMPRADOR**, com a possibilidade de Início da Utilização Temporária, passarão a correr por conta exclusiva do mesmo, na proporção da sua Fração de Tempo, o IPTU e demais impostos, taxas e tarifas públicas e de concessionárias incidentes ou que venham a incidir sobre a Unidade Autônoma, ainda que cobrados ou lançados em nome da **VENDEDORA**, bem como as despesas ordinárias e extraordinárias condominiais a aquelas necessárias ao desenvolvimento e manutenção do Sistema de Multipropriedade. Se o **COMPRADOR** deixar de efetuar qualquer pagamento acima previsto será considerado em mora para todos os fins de direito. **O COMPRADOR declara que está ciente de que sua imissão na posse da Unidade Autônoma está condicionada a quitação do Sinal, indicado na alínea "a", do Item 06, do Quadro Resumo, arcando, a partir deste momento, com todas as despesas incidentes sobre o imóvel.**

9. MORA E INADIMPLEMENTO: O vencimento e não pagamento de qualquer parcela do preço avençado no presente contrato importará em mora do **COMPRADOR**, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, sujeitando-o, de imediato, às seguintes consequências:

- a) ao pagamento dos valores vencidos e não pagos à **VENDEDORA**, devendo o valor da dívida vencida ser atualizado monetariamente pelo indexador contratual, acrescido de sua variação "pro rata die", desde a data do vencimento da obrigação até a data de seu efetivo pagamento;
- b) sobre o valor atualizado do débito incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês;
- c) sobre o valor atualizado do débito incidirá, ainda, multa de 2% (dois por cento), a título de cláusula penal;
- d) sobre o valor atualizado do débito incidirão honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o débito atualizado, caso a cobrança tenha sido efetuada por intermédio de advogado;
- e) a inclusão do nome do **COMPRADOR** nos serviços de proteção ao crédito, tal como SERASA/SPC, entre outros.

9.1 Não obstante as disposições acima, o recebimento pela **VENDEDORA** de qualquer parcela em atraso, ou de alguma no seu vencimento, existindo outra em atraso, não importará em novação contratual, nem a inibirá de tomar qualquer das medidas previstas nas respectivas disposições pertinentes do presente contrato.

9.2 VENCIMENTO ANTECIPADO: Ocorrendo o não pagamento de três (3) prestações sucessivas ou de qualquer delas por prazo superior a 90 (noventa) dias, poderá a **VENDEDORA**, a seu exclusivo critério: **I)** considerar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as prestações vincendas, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, de acordo com o inciso III do art. 1.425, combinado com o "caput" do art. 397 do Código Civil, ou; **II)** após a regular notificação do **COMPRADOR**, considerar o presente instrumento rescindido de pleno direito, sendo que, nesta hipótese, a

VENDEDORA deverá devolver os valores até então pagos, deduzindo as verbas estipuladas na Cláusula Décima Terceira e seguintes.

9.2.1 A **VENDEDORA**, 30 (trinta) dias após a regular notificação do **COMPRADOR** para purgar a mora, requererá ao Oficial do Registro de Imóveis o cancelamento do registro, caso a dívida não seja paga no prazo assinalado.

10. RESCISÃO CONTRATUAL: Não obstante a condição de irrevogabilidade e irretratabilidade do presente Contrato e independentemente das demais hipóteses previstas, poderá a **VENDEDORA**, a seu exclusivo critério, promover sua rescisão:

- a) se o **COMPRADOR** ficar em mora quanto ao pagamento de qualquer quantia integrante do preço deste Contrato, observado o disposto na Cláusula 10.1 abaixo;
- b) se o **COMPRADOR** não cumprir qualquer outra obrigação prevista neste contrato, assim como aquelas a ele acessórias tais como: pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias relativas à unidade; seguros, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e demais impostos, taxas e contribuições que venham incidir sobre a unidade, enquanto não houver quitado seu preço, ou, mesmo que quitado, não houver transmitido seu domínio junto ao Registro de Imóveis competente;
- c) se o **COMPRADOR**, sem consentimento prévio e expresso da **VENDEDORA**, e ainda existindo saldo devedor em favor da mesma, constituir qualquer ônus real sobre a Unidade Autônoma, bem como promover a cessão ou a transferência a terceiros dos direitos e obrigações deste Contrato, sem observância do disposto no presente Instrumento;

10.1 Na hipótese descrita na alínea “a”, da Cláusula 10, o **COMPRADOR** será constituído em mora após prévia interpelação judicial ou por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, nos moldes do Decreto-Lei n.º 745 de 07/08/1969, hipótese em que o **COMPRADOR** deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do principal, atualizado monetariamente e com as penalidades previstas na Cláusula 09 deste Contrato, acrescido das despesas incorridas pela **VENDEDORA** para o cumprimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto no subitem subsequente.

10.2 Caso o **COMPRADOR** não purgue a mora no prazo estipulado no Item 10.1, acima, a **VENDEDORA** poderá, a seu exclusivo critério: (i) antecipar o vencimento do saldo do preço do Contrato, hipótese em que o **COMPRADOR** lhe pagará, além do principal reajustável monetariamente, os juros de mora e multa acima convencionados; ou (ii) considerar o presente Contrato resolvido de pleno direito nos termos do art. 62, da Lei n. 13.097/2015 e da Lei n.º 13.786/2018.

10.3 A **VENDEDORA**, em caso de não purgação da mora, requererá ao Oficial do Registro de Imóveis o cancelamento do registro, caso a dívida não seja paga no prazo assinalado.

Nesse caso, a **VENDEDORA** devolverá ao **COMPRADOR** todos os valores por ele pagos até então, deduzidos os ônus decorrentes do desfazimento jurídico objeto deste contrato, por inadimplência do **COMPRADOR**, na forma e condições estabelecidas na Cláusula 11.

Estando o **COMPRADOR** inadimplente em relação às obrigações de pagamento previstas no presente Contrato, poderá a **VENDEDORA** proceder a cobrança dos valores em atraso por meio de assessoria jurídica, oportunidade na qual serão devidos honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o montante em atraso, independentemente do pagamento ocorrer na via judicial ou não, valor este a ser suportado exclusivamente pelo

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

o COMPRADOR.

Na hipótese de resolução, judicial ou extrajudicial, deste contrato, a **VENDEDORA** terá livre disponibilidade sobre o imóvel, podendo, inclusive, aliená-lo a terceiros, bem como Utilizar o Período de Tempo.

Caso o **COMPRADOR** já tenha sido imitido na posse, fica reconhecido e assegurado a **VENDEDORA** o direito à reintegração liminar na posse.

11. ATUALIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES: O valor total do presente contrato e o da devolução de qualquer quantia porventura devida ao **COMPRADOR**, na forma acordada nas cláusulas anteriores, serão atualizados monetariamente pelos mesmos indexadores contratuais pactuados no Item 07 do Quadro Resumo, cuja devolução será procedida pela **VENDEDORA** em parcela única, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da rescisão, iniciando-se o pagamento após a disponibilização da unidade à **VENDEDORA**, desobstruída de pessoas e coisas, caso o **COMPRADOR** já esteja na posse do imóvel, após as deduções cumulativamente de:

- a) 25% (vinte e cinco por cento) de todos os valores até então pagos pelo **COMPRADOR**, a título de **CLÁUSULA PENAL**, valores esses devidamente atualizados monetariamente pelos indexadores contratuais, independentemente de outros ônus estipulados no presente instrumento, não sendo necessário que a **VENDEDORA** alegue prejuízo;
- b) A integralidade da Comissão de Corretagem;
- c) todos os valores recolhidos pela **VENDEDORA** à Receita Federal, a título de "IRPJ, CSLL, PIS" e "COFINS", ou qualquer outro tributo que venha a incidir, calculados sobre todas as quantias até então pagas pelo **COMPRADOR**, de acordo com os respectivos percentuais então vigentes, na forma e condições legais;
- d) juros moratórios e compensatórios e multa moratória eventualmente pagos pelo **COMPRADOR**;
- e) taxas, contas de luz e gás, IPTU/ITR, taxas associativas, foro e demais impostos e taxas decorrentes do uso e propriedade imobiliária até a data da efetiva desocupação, caso inadimplidas;
- f) Reparos necessários à reposição do imóvel no mesmo estado em que foi entregue ao **COMPRADOR**, salvo se este já o tenha devolvido à **VENDEDORA** nesta condição;
- g) caso o **COMPRADOR** já tenha ocupado o imóvel no momento da ocorrência da rescisão, a título de fruição do imóvel, a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o preço total atualizado do contrato, por mês ou fração de mês, a partir da data em que for disponibilizado o Direito do Uso Compartilhado do imóvel e até a data da efetiva desocupação do mesmo e sua devolução à **VENDEDORA**;
- h) despesas judiciais, bem como honorários advocatícios que se tenham tornados necessários ao recebimento do crédito.

11.1 Os débitos do **COMPRADOR** correspondentes à dedução aqui prevista, poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a lhe ser restituída.

12. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE BENEFÉITORIAS: Tendo em vista a impossibilidade de qualquer alteração na Unidade objeto do presente Instrumento, não há que se falar em indenização por benfeitorias, e caso o **COMPRADOR**, em desobediência ao quanto aqui disposto, promova qualquer alteração na unidade, seja a que título for, perderá em favor da **VENDEDORA** eventuais benfeitorias de qualquer natureza que tenham sido introduzidas na Unidade Autônoma, sem que lhe caiba qualquer direito à indenização, compensação ou retenção, além de, a critério da **VENDEDORA**, ter que eventualmente arcar com os custos para restituição da Unidade ao mesmo *status* em que lhe foi entregue.

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

13. ALIENAÇÃO PÓS RESCISÃO: Na hipótese de resolução judicial ou extrajudicial deste Contrato, a **VENDEDORA** terá livre disponibilidade sobre a Fração de Tempo, podendo, inclusive, aliená-la a terceiros, ainda que não tenha restituído as quantias devidas ao **COMPRADOR** na forma deste Contrato, inclusive no caso em que o **COMPRADOR** não as tê-la recebido por sua ação ou omissão.

14. INTIMAÇÃO DO COMPRADOR: Todas as notificações, intimações, interpelações ou quaisquer comunicações relativas ao presente contrato serão encaminhadas ao **COMPRADOR**, para o correio eletrônico (*e-mail*) ou, alternativamente para o endereço, ambos constantes do **Item 2** do Quadro Resumo do presente, a critério da **VENDEDORA**.

14.1 Obriga-se o **COMPRADOR** a informar, por escrito ou por Sistema Integrado de atendimento ao cliente, a critério da **VENDEDORA**, qualquer mudança dos dados constantes no **Item 2** do Quadro Resumo, sob pena de serem considerados como recebidos quaisquer expedientes enviados para o e-mail ou endereço ali constantes.

15. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS: Declara o **COMPRADOR** que não se opõe a que o crédito representativo do preço da presente promessa de compra e venda seja cedido a terceiros, mediante operação de securitização de recebíveis, desconto de títulos, cessão de créditos ou modalidade similar, concedendo, de logo, sua expressa concordância com o penhor e/ou alienação fiduciária do imóvel que poderá ser instituído pela **VENDEDORA** em favor da instituição financeira, fundo de pensão, fundo imobiliários, entre outras, para o fins de venda da carteira de recebíveis.

15.1 Fica desde já esclarecido que a venda, pela **VENDEDORA**, da carteira de cobrança das parcelas vincendas, poderá ocorrer a qualquer momento, ficando a unidade objeto deste contrato alienada à instituição que promover a aquisição da carteira, obrigando-se o **COMPRADOR** a assinar todos os documentos que se fizerem necessários à emissão desses títulos, inclusive a escritura com reserva de domínio em favor do(a) credor(a), caso essa venha a ser necessária ou exigida por ele(a), sendo a garantia (alienação fiduciária) constituída em favor da instituição financeira.

15.2 DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: Os direitos e obrigações do presente Contrato somente poderão ser realizados pelo **COMPRADOR** dando ciência prévia à **VENDEDORA**, que poderá exercer o Direito de Preferência, nos termos do Art. 513, do Código Civil, devendo o Instrumento de Cessão ser celebrado obrigatoriamente com a Interveniência e Anuência da **VENDEDORA**, e desde que: **(i)** o **COMPRADOR** esteja em dia com os pagamentos e demais obrigações por ele assumidas neste Contrato e suas obrigações condominiais, e não tenha instituído quaisquer ônus sobre os direitos aquisitivos relativos à Fração de Tempo; **(ii)** o novo adquirente se sub-rogue em todas as obrigações assumidas pelo **COMPRADOR** neste instrumento; **(iii)** o novo adquirente venha a comprovar, de modo irrefutável, sua idoneidade jurídica, econômica e financeira, comprovando estar apto a assumir as obrigações que lhe forem imputadas; **(iv)** o **COMPRADOR** efetue o pagamento da TAXA de Transferência a **VENDEDORA**, correspondente a 1.5% (Hum por cento e cinco décimos) sobre o preço indicado do item 05 do Quadro Resumo, atualizado monetariamente de acordo com os índices aqui ajustados; **(v)** o **COMPRADOR** ou o cessionário apresentem os recolhimentos devidos em função da transferência, em especial do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

15.3 Ocorrendo transferência sem a anuência da **VENDEDORA**, esta será nula de pleno direito, permanecendo o **COMPRADOR** vinculado às obrigações assumidas perante a **VENDEDORA**, ficando sujeito, ainda, à rescisão contratual e às suas implicações legais e contratuais previstas neste instrumento.

16. DA ESCRITURA: A escritura de compra e venda será outorgada ao **COMPRADOR** no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) contados na quitação integral do preço, desde que esteja em situação regular quanto às

LS
1JXC2JMB
OJOMMBSM
AJC8X6

obrigações oriundas deste contrato, especialmente no que pertine à quitação integral do preço aqui ajustado.

16.1 Por não fazerem parte do preço do imóvel objeto do presente contrato, correrão por conta exclusiva do **COMPRADOR** todas as despesas necessárias à outorga da escritura pública definitiva, tais como imposto de transmissão inter-vivos (ITBI), custas e/ou emolumentos de cartórios (tabelionatos, registros de imóveis, registros de títulos e documentos, distribuidores judiciais, etc), custas para emissões de certidões negativas, seguros, taxas de serviços e de despachantes, taxas de abertura de crédito, entre outras.

16.2 Outorgada a escritura pública obriga-se o **COMPRADOR** a efetuar o respectivo registro junto ao Cartório Imobiliário Competente, bem como averbá-la na repartição competente da Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transferindo para o seu nome as obrigações tributárias, sob pena de, por dia de atraso da adoção dessa providência, pagar multa de 0,5%, calculada sobre o valor do contrato corrigido monetariamente, eximindo-se a **VENDEDORA** de qualquer responsabilidade pelo aumento de carga tributária e pelas multas fiscais que venham a ser aplicadas em decorrência dessa omissão.

17. FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS: Tem pleno conhecimento o **COMPRADOR**, que em razão da dificuldade de fornecimento dos serviços públicos na região do empreendimento, a utilização da água, gás e energia elétrica é feita de forma comum por todas as Unidades Autônomas, sendo tais despesas incluídas no orçamento do Sistema de Multipropriedade, conforme estipulado na Convenção de Condomínio e no Regimento Interno.

18. ADIANTAMENTO DE DESPESAS E REEMBOLSO: Quaisquer despesas de responsabilidade do **COMPRADOR**, que eventualmente sejam adiantadas pela **VENDEDORA**, a seu exclusivo critério, serão atualizadas monetariamente até o seu efetivo ressarcimento pelo **COMPRADOR**, o que deverá ocorrer sempre anteriormente à data de imissão do mesmo na posse.

19. AUTORIZAÇÃO DE PLACAS e CORRETORES: Fica assegurado à **VENDEDORA**, por prazo indeterminado, o direito de manter às suas expensas, nas áreas comuns, os corretores que bem desejar, os quais poderão livremente transitar pelas mesmas para atender aos candidatos à aquisição de unidades, podendo a **VENDEDORA** aí colocar, sob sua inteira responsabilidade, as mesas e cadeiras necessárias a esse atendimento, além de utilizar todas as coisas e partes de uso comum do empreendimento, bem como colocar em lugar visível e de sua livre escolha, faixas promocionais, placas e anúncios (luminosos ou não) do empreendimento, com dizeres, materiais e dimensões a seu exclusivo critério, desde que não prejudiquem ou impeçam o fluxo de pessoas e/ou veículos, o que desde já autoriza(m) o **COMPRADOR**, em caráter irrevogável e irretratável.

20. SEGUROS: O **COMPRADOR** declara, expressamente e de modo especial, ter pleno conhecimento de que, a partir da data do pagamento do sinal e princípio de pagamento (ou qualquer outro pagamento equivalente) do preço do imóvel objeto da presente promessa de compra e venda e durante toda a vigência deste contrato, não haverá qualquer cobertura securitária (indenização) a qualquer evento (sinistro), inclusive morte ou invalidez permanente, que atinja o **COMPRADOR**, razão pela qual jamais poderá ele, ou seus sucessores a qualquer título, pleitear da **VENDEDORA** quitação de qualquer obrigação decorrente do presente instrumento, especialmente o pagamento do preço do imóvel objeto deste contrato, no todo ou em parte, não podendo também reclamar da **VENDEDORA**, sob qualquer pretexto, indenização, compensação, redução do preço, ou qualquer outra vantagem, sob o mesmo fundamento ou com fundamento na ausência de seguro, o que reconhecidamente pelas partes não há qualquer obrigação de contratar.

21. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E REGIMENTO INTERNO: O **COMPRADOR** se obriga por si e por seus dependentes, empregados ou visitantes, a cumprir e a fazer cumprir as normas da Convenção de

Condomínio e do Regimento Interno, manifestando, de logo, sua concordância expressa, sem exceção ou oposição de qualquer espécie ou natureza, com todos os termos da referida Convenção.

22. DECLARAÇÕES DIVERSAS: Para todos os fins e efeitos de direito, e em cumprimento ao disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, o **COMPRADOR** declara, expressamente, que recebeu da **VENDEDORA** o presente contrato, antes do mesmo ser assinado por qualquer pessoa, a fim de examiná-lo, inclusive com a liberdade de se assessorar por advogado de sua confiança, tendo permanecido com este instrumento em seu poder, durante o tempo que achou conveniente, pelo que todas as cláusulas e disposições são de sua inteira e integral compreensão e alcance, estando dentro dos objetivos do negócio aqui avençado, razão pela qual não poderá ser alegado pelo **COMPRADOR**, no futuro, não ter conhecimento de qualquer dessas cláusulas e disposições ou de ter sido surpreendido por alguma delas, nem de que simplesmente aderiu ao quanto lhe foi apresentado pela **VENDEDORA**.

22.1. Declara ainda o **COMPRADOR** que:

- a) não tem contra si qualquer ação cível ou criminal, nem títulos protestados nesta ou em outra comarca, que impeça ou dificulte o cumprimento do quanto avençado no presente contrato;
- b) possui renda compatível com as obrigações assumidas no presente contrato;
- c) está ciente de que os móveis e elementos decorativos inseridos no material publicitário do empreendimento, ou neste instalados (seja em alguma unidade, ou nas áreas comuns) constituem apenas sugestões decorativas, não estando incluídos no objeto deste contrato;

22.2. Em razão do Sistema de MULTIPROPRIEDADE, o **COMPRADOR DECLARA** ter conhecimento e aceitar que:

- a) ter sido esclarecido e ter tido a oportunidade de analisar adequadamente a documentação sobre o Empreendimento, a Unidade Autônoma e a Fração de Tempo objeto deste Contrato, bem como as condições contratuais e de preço e sua forma de pagamento, tendo sido informado em relação a todas e quaisquer dúvidas ocorridas em referida análise, **firmando o presente consciente das obrigações nele constantes, especialmente no que respeita ao Sistema de Multipropriedade, a forma e as limitações de uso da Unidade Autônoma;**
- b) que, em caráter irretratável e irrevogável, a **VENDEDORA** lhe informou de forma clara e inequívoca as condições relativas à operacionalidade do Sistema de Multipropriedade, especialmente no que toca à obrigatoriedade de manutenção da Unidade Autônoma com o mesmo padrão de montagem, equipagem e decoração, bem como as restrições relacionadas à forma de uso da unidade;
- c) as unidades autônomas integrantes do Sistema de Multipropriedade contemplam limitação de uso aos respectivos coproprietários;
- d) o Sistema de Multipropriedade será gerido pela **VENDEDORA** ou por empresa administradora que ela contratar, a quem caberá operacionalizar o sistema;
- e) em razão das atividades que serão desenvolvidas no Sistema de Multipropriedade, certas Unidades Autônomas dele integrantes, incluindo a Unidade Autônoma, poderão ser destinadas ao uso de portadores de necessidades especiais, de modo que as mesmas poderão sofrer alterações físicas e de montagem, equipagem e decoração que se façam necessárias ao atendimento de disposição legal e operacional, não lhe cabendo qualquer direito de reclamação, indenização, retenção ou compensação a que tempo e título forem; e;

23. PROCURAÇÃO: Por este instrumento e melhor forma de direito, o **COMPRADOR**, já qualificado inicialmente, nomeia e constitui sua bastante procuradora, a **VENDEDORA**, também já qualificada inicialmente, para o fim especial de representá-lo, na forma do Artigo 653 do Novo Código Civil Brasileiro, exercendo os mais

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

amplos, gerais e ilimitados poderes para praticar em nome deles todos os atos prescritos pela Lei nº 4.591/64 e pelas demais legislações pertinentes, perante o próprio condomínio e em órgãos e repartições públicas, inclusive cartórios imobiliários, empresas prestadoras de serviços relacionados ao empreendimento, no âmbito municipal, estadual e federal, especialmente Tabelionatos e Cartórios de Registro de Imóveis, empresas prestadoras de serviços relacionados ao empreendimento, com poderes específicos para discutir, acordar, discordar, transigir, renunciar a direitos, assumir obrigações, assinar aditivos e reti-ratificações a incorporação imobiliária e praticar, enfim, tudo que se fizer necessário ao cumprimento, pelo outorgante **COMPRADOR**, de todas as cláusulas e disposições do presente contrato e o que for necessário para o bom andamento do empreendimento.

24. Todas as comunicações da **VENDEDORA** serão dirigidas ao endereço do **COMPRADOR** indicado no Quadro Resumo, sendo que qualquer modificação de endereço de correspondência deverá ser informada, por escrito, pelo **COMPRADOR** à **VENDEDORA**, sob pena de aquelas encaminhadas ao local indicado no presente Contrato serem consideradas válidas e eficazes.

25. DISPOSIÇÕES ESPECIAIS REFERENTES AO TREE BIES BEACH RESORT: O **COMPRADOR** se declara ciente da prévia existência de relação jurídica de prestação de serviço entre o Condomínio e o *Tree Bies Beach Resort*, na condição de contratada/fornecedora, conforme as considerações, condições e pressupostos a seguir elencados:

25.1. “*Tree Bies Beach Resort*” é gerido e administrado pela FMO Hotelaria, Restaurante e Eventos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 30.193.894/0001-44, com sede na Vila de Subaúma, s/n, Cidade de Entre Rios, Bahia, integrante do mesmo Complexo Residencial e Hoteleiro ao qual se localiza o Condomínio objeto deste Contrato.

25.2. O *Tree Bies Beach Resort* é um empreendimento que presta serviços de hospedagem e facilities, contendo equipamentos de lazer, piscinas, restaurantes, academia, quadras poliesportivas, dentre outros, serviços que serão ofertados conforme as disposições do Contrato celebrado com o Condomínio.

25.3. O **COMPRADOR** se declara ciente de que todas as dependências do *Tree Bies Beach Resort*, incluindo a totalidade de suas atrações, são abertas e disponibilizadas ao público em geral, mediante políticas comerciais próprias, independentemente da condição de condômino ou da aquisição de qualquer Unidade Autônoma Fracionada junto à **VENDEDORA**, não havendo qualquer tipo de restrição à convivência destes públicos (público em geral e **COMPRADOR**/condômino) nas áreas do *Tree Bies Beach Resort*.

25.4. Para o exercício e fruição do benefício de acesso e de uso do *Tree Bies Beach Resort* e das suas atrações, o **COMPRADOR**, ou quem venha a lhe substituir na qualidade de condômino, e todos os demais ocupantes e titulares deste benefício, deverão cumprir todas as exigências do Contrato firmado com o Condomínio, e estarão amplamente sujeitos a todas as regras e regulamentações lá dispostas, aplicáveis também, em regra, ao público em geral, incluindo, mas não se limitando, às regras de segurança, sob pena de perda dos benefícios ora estabelecidos, sem que caiba ao infrator qualquer tipo de compensação.

25.5. Fica, desde já, consignada como condição essencial e indispensável ao exercício do benefício de uso do *Tree Bies Beach Resort*, em geral, a regularidade nos pagamentos da taxa condominial, sendo certo que a utilização do Resort está limitada ao Período de Utilização.

25.6. Os benefícios dispostos nesta Cláusula serão válidos enquanto vigente a relação de prestação de serviços entre o Condomínio e o *Tree Bies Beach Resort*, cujo prazo inicialmente estipulado é de 10 (dez) anos, renováveis automaticamente por iguais períodos, salvo hipóteses restritivas de rescisão contratual.

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

26. CONVÊNIO PARA ACESSO A CLUBE DE BENEFÍCIOS E AGÊNCIA DE VIAGENS EXCLUSIVA:
A **VENDEDORA** coloca à disposição do **COMPRADOR**, sem custo adicional para o **COMPRADOR**, convênio para acesso a clube de benefícios e agência de viagens exclusiva oferecido pelo WAM Pass. O WAM Pass é exclusivamente responsável pelo referido convênio. Para ter acesso às condições de utilização do convênio, inclusive as condições de disponibilidade, o **COMPRADOR** deverá consultar os Termos e Condições do WAM Pass (disponível no *site* indicados abaixo) e/ou entrar em contato com o WAM Pass, pelos seus meios de contato oficiais, disponíveis a seguir:

Site oficial: www.wamfidelidade.com
E-mail: meuclube@wamfidelidade.com
Telefones: (62) 3252-6510 (WhatsApp)/(62) 3252-6580 (telefone fixo – custos com ligação a cargo do cliente)

26.1. O convênio é pessoal e intransferível e terá duração máxima de 36 (trinta e seis) meses contatos da assinatura deste Contrato.

26.2. O **COMPRADOR** declara que o convênio WAM Pass não representa condição para assinatura deste Contrato. O **COMPRADOR** compromete-se a manter a **VENDEDORA** livre e indene de qualquer responsabilidade oriunda da utilização ou não de tal convênio. O **COMPRADOR** declara-se ciente, ainda, de que o convênio WAM Pass poderá ser desfeito a qualquer momento, sem aviso prévio ao **COMPRADOR** e sem que o **COMPRADOR** tenha direito a qualquer indenização.

27. FORO CONTRATUAL: Sem prejuízo do quanto disposto na cláusula anterior, na hipótese de vir a ser ajuizado algum processo que envolva o presente contrato, fica de logo estipulado que o único foro competente será o da localização do imóvel objeto da presente promessa de compra e venda, com exclusão de qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja e independentemente dos atuais ou futuros domicílios dos contratantes.

E por estarem dessa forma justas e acertadas, as partes firmam este instrumento em três vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, para eu produza seus efeitos legais.

Entre Rios, 02 de Maio de 2026.

MARTIVALDO BOELLONI

GSignd: RQZCKIT2CMP6

PROMITENTE VENDEDORA

IMMOBATE IMOBILIÁRIA LTDA

CNPJ/MF nº 05.236.090/0001-38

LUIZ FLAVIO DA SILVA

GSignd: 6J0ZNEBM1061

PROMISSÁRIO COMPRADOR 1

LUIZ FLÁVIO DA SILVA

009.019.985-59

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

CONDOMÍNIO TREE BIES SHARE

ANEXO I

REGULAMENTO DE USO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS FRACIONADAS E CALENDÁRIO ANUAL

CAPÍTULO I - DO OBJETO

1.1. Este Anexo tem o objetivo de determinar as regras de uso das Unidades Fracionadas do Condomínio, de forma a assegurar que cada uma seja utilizada por seus Multiproprietários e Usuários de maneira exclusiva, cada qual em seu Período de Utilização.

1.2. Em caso de transferência da propriedade ou cessão de uso por um dos Multiproprietários, os respectivos adquirentes ou cessionários ficam automaticamente obrigados a observar todas as regras deste Anexo, além da Parte Geral da Convenção de Condomínio, ainda que nenhuma referência seja feita no instrumento público ou particular que efetive tal transferência ou cessão.

1.3. As regras que dizem respeito à relação dos Multiproprietários com relação ao Condomínio estão dispostas na Convenção de Condomínio – Parte Geral, ao qual o presente Anexo é parte integrante.

CAPÍTULO II

DO REGRAMENTO GERAL DE ESCOLHA E USO DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

2.1. As Unidades Fracionadas serão afetadas ao uso periódico por seus Multiproprietários, conforme a Fração de Tempo de cada um, com a finalidade de hospedagem e lazer. Cada Fração de Tempo confere ao seu Multiproprietário o direito de uso da Unidade Fracionada durante o Período de Utilização a qual ela se vincula, segundo as regras disciplinadas neste Anexo, na Convenção de Condomínio e também no contrato estipulado com a Administradora.

2.1.1. De forma a possibilitar que todos os Multiproprietários tenham o direito de uso previsto neste Anexo, dentro do Ano-Calendarário as Unidades Fracionadas terão as seguintes Frações de Tempo: **52 (cinquenta e duas) frações de tempo** em cada unidade fracionada, com período de utilização de **07 (sete) dias para cada fração** (uma semana de sete dias contínuos, por ano-calendarário) de forma contínua, sem possibilidade de fracionamento.

2.1.2. Cada Fração dará o direito à utilização do Empreendimento por um período determinado durante o ano calendarário: 4 (quatro) semanas por ano para o PROPRIETÁRIOS que adquiriu “PRODUTO PREMIUM”, 2 (duas) semanas por ano para o CLIENTE que adquiriu o “PRODUTO MASTER” ou o “PRODUTO SPECIAL” e 1 (uma) semana para o adquirente do “PRODUTO PLUS”, as quais poderão ser utilizadas da forma como descrita nas Normas e Políticas de Uso (o “Regulamento Uso”).

LS

1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

2.1.3. Os Períodos de Utilização de cada Multiproprietário é flutuante e se encontram estabelecidos no Calendário Anual, em anexo na parte final do presente regulamento, os quais deverão ser respeitados pelos Multiproprietários.

2.3. Observados os Períodos de Utilização de cada um dos Multiproprietários e, ressalvadas as hipóteses de limitação do uso (inadimplemento, manifestações fora do prazo), poderão estes:

- a) usar os seus Períodos de Utilização durante o Ano-Calendário na sua Unidade Autônoma Fracionada;
- b) dar em locação o seu Período de Utilização, de acordo com as regras previstas neste Anexo, nas Normas Gerais da Convenção e no contrato a ser firmado com a Administradora;
- c) ceder gratuitamente para terceiros o seu Período de Utilização, de acordo com as regras previstas neste Anexo, nas Normas Gerais da Convenção e no contrato a ser firmado com a Administradora;
- d) em caso de deliberação quanto à implantação do Sistema de Intercâmbio, permutar os seus Períodos de Utilização através do referido Sistema, observando os termos do respectivo contrato.

2.4. O direito de usar a semana do Período de Utilização, conforme a Fração de Tempo que corresponda a cada Multiproprietário é anual, de modo que este não terá o direito de transferir para o ano subsequente eventual semana não utilizada durante um determinado Ano-Calendário.

2.4.1. Tendo em vista o disposto no item supra, caso o Multiproprietário não tenha utilizado, permutado ou cedido o seu respectivo Período de Utilização, de forma total o parcial, durante o Ano-Calendário, não terá direito de reposição, transferência de um ano para outro, retenção, indenização ou compensação a que título e tempo forem.

CAPÍTULO III DO CALENDÁRIO ANUAL

3.1. O Calendário Anual terá ciclos de 13 anos, cabendo à Administradora elaborar e divulgar os novos ciclos.

3.1.1. O Período de Utilização de cada Fração de Tempo está a ela permanentemente vinculado, de forma que na hipótese de alienação, o novo Multiproprietário assumirá, obrigatoriamente, a posição do seu antecessor no Calendário Anual.

3.2. Caso a Unidade Autônoma seja adquirida após o início do Ano-Calendário, a disponibilização de semanas de utilização para cada Multiproprietário será proporcional ao direito adquirido, e a quantidade de semanas ou fração de semanas existente até o final do referido Ano-Calendário.

3.3. A definição de utilização dos Períodos de Utilização, segundo o Calendário Anual, será efetuada por

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

cada um dos Multiproprietários de acordo com os Prazos de Reserva de Semanas, conforme disposto no Capítulo abaixo.

CAPÍTULO IV DOS PRAZOS DE RESERVA DE SEMANAS

4.1. A abertura da Reserva de Semanas será realizada pelo Multiproprietário, através do *website* do Condomínio ou outro canal de comunicação disponibilizado pela Administradora, mediante a validação desta, observando-se os prazos e termos constantes no Capítulo 13 deste Anexo 1, os quais estarão vinculados ao tipo de identificação que será atribuído aos Multiproprietários no momento da aquisição de suas frações (*i.e.* a cada Multiproprietário será atribuído uma letra).

4.1.1. No ato da reserva o Multiproprietário deverá informar a destinação que pretendem dar ao seu Período de Utilização (uso, cessão, ou intercâmbio, se estiver contratado).

4.1.2. Os Multiproprietários serão considerados silentes e terão o uso de seu Período de Utilização definido pela Administradora, não lhes cabendo qualquer direito de reclamação, compensação ou indenização a que título e tempo forem, nas seguintes hipóteses: **(i)** não se manifestarem acerca do Prazo de Reserva de Semanas, ou até o final do respectivo ano-calendário; **(ii)** se manifestarem fora do Prazo de Reserva de Semanas; ou, **(iii)** em desacordo com as regras estabelecidas pela Administradora.

4.1.2.1. Definido o uso do Período de Utilização pela Administradora, o Multiproprietário silente será comunicado e a Administradora, a seu único e exclusivo critério, determinará a disponibilização do Período de Utilização da forma que melhor lhe convier e em concordância com o que ficar estipulado em seu contrato, de modo que o Multiproprietário em tal Ano-Calendário perderá também o direito de participar do Sistema de Intercâmbio, caso esse esteja implementado pela Administradora, a seu único e exclusivo critério.

4.1.2.2. O Multiproprietário silente só poderá utilizar seu Período de Utilização nas seguintes hipóteses: **(i)** a Administradora ainda não tenha dado uma destinação, ainda que parcial, ao mesmo; **(ii)** haja a concordância desta.

CAPÍTULO V DA CESSÃO PARA TERCEIROS

SEÇÃO I Da Locação

5.1. Será facultado aos Multiproprietários locarem os seus Períodos de Utilização, de forma total ou parcial, **exclusivamente através da Administradora, caso esta venha a constituir uma Central de Locação,** a qual será a única responsável pela intermediação destas locações, nos termos e nas condições estipuladas no contrato específico.

5.1.1. Caso o Multiproprietário opte em locar o seu Período de Utilização deverá encaminhar uma solicitação escrita à Administradora, elaborada de acordo com as orientações desta, conforme item 5.3.4,

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

abaixo.

5.1.2. A Administradora não terá qualquer obrigação em efetivar a locação, de modo que caso esta não se realize, o Multiproprietário não terá direito à reclamação, compensação, indenização ou reparação a que título e tempo forem. Caso seja efetivada a locação, haverá dedução dos gastos incorridos para tanto, calculados pela Administradora que pagará ao Multiproprietário o resultado positivo apurado, tudo conforme estipulado no contrato específico firmado com a Administradora.

5.1.3. A taxa pela prestação dos serviços de intermediação da locação e demais valores e condições relacionados à essa atividade desenvolvida pela Administradora estarão estipulados no contrato específico com esta firmado.

5.1.4. Haverá apenas e tão somente uma única **Central de Locação** que será necessariamente intermediada e administrada pela Administradora, a quem caberá organizar e estabelecer todas as regras de seu funcionamento, sendo que qualquer infração ou burla a esse sistema serão aplicadas as disposições previstas no Capítulo subsequente.

5.1.5. É terminantemente proibida a criação de outra Central de Locação que não aquela intermediada e administrada pela Administradora, bem como a prática de atos pelo Multiproprietário ou terceiros a ele ligado, que caracterizem a existência de um sistema concorrencial e, portanto, a burla ou infração ao sistema de locação aqui previsto.

5.1.6. Caso a Administradora **não implante a Central de Locação ou se implantada esta não estiver em operação**, as locações deverão ser feitas diretamente pelo Multiproprietário ou por terceiros que contratar sob sua responsabilidade e desde que observadas as regras estabelecidas pela Administradora, aplicando-se, ainda, as disposições previstas nos itens 5.3.1 a 5.3.3, abaixo.

SEÇÃO II

Do Sistema de Hospedagem

5.2. Se instituído um Sistema de Hospedagem para exploração hoteleira das Frações de Tempo os Multiproprietários que tenham aderido a este sistema, poderão a ele destinar, de forma parcial ou total, seus Períodos de Utilização. Para fins de constituição e manutenção do Sistema de Hospedagem, a Administradora deverá promover previamente uma análise de sua viabilidade econômica e tomará as providências necessárias para estruturá-lo sob o aspecto jurídico e operacional.

5.2.1. À Administradora sempre caberá a administração e exploração de qualquer Sistema de Hospedagem existente no Empreendimento, por si ou empresa de seu grupo econômico, mas sempre sob sua gestão **(i)** seja como sócia ostensiva, caso se constitua um sociedade em conta de participação; **(ii)** seja como locatária, caso se opte pelo estabelecimento de uma relação de locação; **(iii)** seja como contratada, caso se estabeleça

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

um contrato de administração firmado com uma sociedade de condôminos contratantes; ou, **(iv)** sob qualquer outra forma de exploração que venha a ser adotada.

5.2.2. É terminantemente proibida a criação de outro Sistema de Hospedagem que não aquele administrado e operado pela Administradora, ou a prática de atos que impliquem ou induzam a uma situação de *Pool* Paralelo e/ou de qualquer sistema concorrencial com as atividades desenvolvidas pelo Sistema de Hospedagem e/ou pelo Sistema de Multipropriedade.

5.2.3. O Condômino ou grupo de Condômino que praticar atos que direta ou indiretamente levem à formação de *Pool* Paralelo, de Sistema de Multipropriedade e/ou Sistema de Hospedagem Paralelo (aquele não administrado pela Administradora) ou à concorrência com tais sistemas, será notificado pela Administradora para, de imediato, abster-se de tal prática, sob pena de, não o fazendo, ter que arcar com a mesma multa devida pelo Condômino antissocial, sem embargo de sujeitar-se às medidas judiciais cabíveis.

5.2.4. O Condômino ou grupo de Condômino que praticar atos que direta ou indiretamente levem à formação de Sistema de Hospedagem Paralelo, especialmente *Pool*, ou à concorrência com tais sistemas será notificado pela Administradora para, de imediato, abster-se de tal prática, sob pena de, não o fazendo, ter que arcar com a mesma multa devida pelo Condômino antissocial, sem embargo de sujeitar-se às medidas judiciais cabíveis.

5.2.5. Não caberá aos Condôminos que não aderirem ao Sistema de Hospedagem qualquer pleito ou ato que vise impedir ou perturbar o exercício das atividades do Condomínio.

5.2.6. Para os fins desta Seção, os termos abaixo terão o seguinte significado:

(a) Orçamento Anual do Sistema de Hospedagem - será considerada a previsão orçamentária elaborada por escrito pela Administradora para ser aprovado pelos Multiproprietários integrantes do sistema, na forma e prazo previstos nesta Convenção. No Orçamento Anual deverão constar, dentre outras, as Despesas Ordinárias estimadas, as principais metas previstas para o ano, as demais despesas necessárias ao funcionamento do *Pool*, podendo incluir, ainda, a previsão de gastos com investimentos e reposições;

(b) Serviços Especiais Específicos do Pool - serão assim considerados os serviços prestados aos Usuários de Unidades Fracionadas, cujos Multiproprietários tenham aderido ao *Pool*, sendo os gastos incorridos considerados como gastos do *Pool* e pagos de acordo com a estrutura jurídica escolhida para sua operacionalização. Referidos serviços são assim descritos de forma exemplificativa, mas não exaustiva: **(a)** manutenção e conservação das Unidades Fracionadas e seus bens, bem como reposição, quando necessário e a critério da Administradora, dos bens, equipamentos e enxovais que integram tais unidades; **(b)** troca de roupas de cama e banho dentro da periodicidade estabelecida pela Administradora; **(c)** lavagem do enxoval das mencionadas unidades, dentro da periodicidade estabelecida pela Administradora; **(d)** fornecimento de sabonetes, demais cosméticos, e de papel higiênico, dentro da periodicidade estabelecida pela

Administradora; **(e)** outros que sejam necessários ao funcionamento do Pool;

(c) Sistema Pool (ou “Pool”) – é o sistema de exploração hoteleira que tem por objetivo explorar, conjuntamente e de modo uniforme e homogêneo, as Frações de Tempo cujos Multiproprietários tenham aderido ao sistema, exploração essa que será feita por meio da Administradora, ou empresa de seu grupo econômico, devendo a forma jurídica de exploração e administração do *Pool* ser definida pela Administradora. Para os fins desta Convenção, todos aqueles que aderirem ao *Pool* serão denominados de Poolistas. O Empreendimento terá um único *Pool* que será operado pela Administradora, conforme previsto em contrato específico e nesta Convenção;

(d) Sistema de Hospedagem Paralelo (ou “Pool Paralelo”) – sistema de exploração de hospedagem que não aquele administrado e operado pela Administradora, bem como a prática de atos que caracterizem a exploração e/ou uso de Fração de Tempo por Multiproprietário, grupo de Multiproprietário ou terceiro a ele vinculado a qualquer título, que atue de forma concorrente com o sistema administrado pela Administradora.

SEÇÃO III

Da Cessão Gratuita de Uso para Terceiros

5.3. A cessão do uso feita pelos Multiproprietários para terceiros de seu Período de Utilização, deverá obedecer aos critérios previstos neste Capítulo e nas regras estabelecidas no contrato específico firmado com a Administradora.

5.3.1. O Multiproprietário deverá informar à Administradora por escrito que pretende ceder a utilização da sua Unidade Fracionada a terceiros através dos canais de comunicação disponibilizados pela Administradora para tal finalidade, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, da utilização.

5.3.2. O Multiproprietário deverá assinar um Termo de Responsabilidade fornecido pela Administradora, em que estará previsto ressarcimento de responsabilidade do Multiproprietário para: **(i)** despesas decorrentes de utilização de Serviços Opcionais; e, **(ii)** danos e prejuízos eventualmente causados por esses terceiros na Unidade Fracionada, nos bens e equipamentos que a guarnecem e/ou nas Áreas Comuns do Condomínio.

5.3.3. O Multiproprietário que praticar atos que direta ou indiretamente acarrete no descumprimento das normas estabelecidas neste Capítulo, será notificado pela Administradora, de imediato ou assim que esta última tomar conhecimento do(s) ato(s), solicitando que o Multiproprietário se abstenha de continuar prática de descumprimento, sob pena de, não o fazendo, arcar com a mesma multa devida pelo Condômino antissocial, ficando sujeito, ainda, às demais medidas judiciais aplicáveis em razão da infração a esta Convenção de Condomínio – Parte Geral e às normas de interesse social do regime de Propriedade Fracionada.

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

5.3.4. O Multiproprietário, sempre que ceder o uso de seu Período de Utilização deverá enviar correspondência à Administradora, denominada “Autorização Para o Uso de Unidade Autônoma por Terceiros”, nos moldes definidos pela Administradora, sendo que na falta de referida autorização, a Administradora poderá proibir o acesso dos terceiros à Unidade Fracionada. O aqui disposto aplica-se à qualquer cessão, onerosa ou não, feita pelo Multiproprietário.

5.3.5. Na hipótese de haver cessão de uso, a Administradora poderá cobrar taxas de serviços do Multiproprietário, mesmo se tratando de cessão gratuita do seu Período de Utilização.

CAPÍTULO VI DO SISTEMA DE INTERCÂMBIO

6.1. Considerando a existência de outros empreendimentos no regime de multipropriedade afiliados a programas de intercâmbio em diversos lugares do Brasil e do mundo, é possível que eventualmente o Condomínio se afilie a uma Intercambiadora, o que proporcionará aos Multiproprietários que a ela forem associados, participarem do Sistema de Intercâmbio. **A contratação de um sistema de intercâmbio será realizada, única e exclusivamente, pela Administradora, que deverá avaliar todos os custos e benefícios envolvidos na ocasião, após a devida deliberação da Assembleia do Condomínio, convocada para tal fim.**

6.1.1. A afiliação do Condomínio, se realizada, deverá seguir as normas do(s) contrato(s) firmado(s) com a(s) Intercambiadora(s), ficando o prazo sujeito às normas e condições previstas em referido(s) contrato(s).

6.1.2. A associação e manutenção dos Multiproprietários na qualidade de associados, perante a Intercambiadora, deverá estar sujeita às normas e condições do respectivo contrato firmado entre estes. Na hipótese de os Multiproprietários não desejarem permanecer associados ao Sistema de Intercâmbio, a Administradora deverá ser notificada.

6.1.3. Ainda na hipótese de contratação do Sistema de intercâmbio, em caso de alienação da Fração de Tempo, o novo Multiproprietário poderá ter direito a participar do Sistema de Intercâmbio, caso o anterior Multiproprietário tenha aderido ao referido Sistema, ocupando a posição contratual que até então era ocupada por este último, desde que previstos todos os requisitos e tenham sido pagas as taxas previstas no contrato firmado com a Intercambiadora.

CAPÍTULO VII DOS DIREITOS E DEVERES DOS MULTIPROPRIETÁRIOS

7.1. São direitos dos Multiproprietários:

(a) usar, ceder, gozar, fruir ou intercambiar, se e quando contratado tal sistema de intercâmbio, a sua semana de uso integrante do Período de Utilização caso: **(i)** tenha efetuado a escolha do seu Período de Utilização de acordo com o Calendário Anual, dentro dos Prazos de Reserva das Semanas, e; **(ii)** tenha se

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

manifestado sobre a destinação que dará às semanas de seu Período de Utilização;

- (b) usar das Áreas Comuns do Condomínio após efetuar o *check-in* na recepção do Condomínio e até o seu respectivo *check-out*. O(s) dia(s) e horários de *check-in* e de *check-out* serão definidos pela Administradora e comunicados aos Multiproprietários. Não obstante, inicialmente, o *check-in* e de *check-out* serão feitos aos domingos, respectivamente, às 15h00 e 12h00;
- (c) utilizar os serviços disponibilizados no Condomínio, de acordo com sua natureza e regras;
- (d) alienar e gravar a sua Fração de Tempo, independente de autorização dos demais Multiproprietários;
- (e) participar e votar, por intermédio do Representante, desde que esteja quite com as obrigações condominiais, nas assembleias do Condomínio Edifício, conforme previsto nas Normas Gerais;
- (f) participar e votar, na forma prevista no Capítulo X deste Anexo, desde que esteja quite com as obrigações condominiais, nas assembleias do Condomínio em Multipropriedade; e
- (g) usar os benefícios que lhe forem atribuídos para a utilização do **Resort Tree Bies** e seus atrativos, desde que estejam quites com as suas obrigações condominiais. O **Resort Tree Bies** é gerido e administrado pela **FMO HOTELARIA, RESTAURANTE E EVENTOS LTDA**, nome fantasia *Tree Bies Beach Resort*, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MJ sob o n. 30.193.894/0001-44, sediada no Loteamento Miramar, n. 08, Quadra J, Bairro: Vila de Subaúma, na cidade de Entre Rios, Estado da Bahia, CEP: 48.190-000;

7.2. São deveres e obrigações do Multiproprietário, além daqueles previstos nas Normas Gerais:

- (a) cumprir, fazer respeitar e fiscalizar a observância ao disposto na Convenção de Condomínio e especialmente neste Anexo;
- (b) guardar respeito no uso da Unidade Fracionada, a qual sua Fração de Tempo está vinculada, e das Áreas Comuns durante o seu Período de Utilização, utilizando-as de acordo com sua natureza;
- (c) em caso de cessão de semana para terceiros, informar tal fato à Administradora nos termos estabelecidos neste Anexo e demais normas estabelecidas pela Administradora;
- (d) manter o seu cadastro atualizado junto à Administradora, sendo sua responsabilidade exclusiva o não recebimento de notificações, comunicados, *e-mails* ou outra forma de contato disponibilizado pela Administradora, por falta de informações a esta última;
- (e) pagar a contribuição condominial do Condomínio em Multipropriedade e do Condomínio Edifício, ainda que não utilize e goze, total ou parcial, da Unidade Fracionada, das Áreas Comuns ou das respectivas

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

instalações, equipamentos e mobiliário;

(f) responder por danos causados à Unidade Fracionada, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoas por ele autorizadas;

(g) comunicar imediatamente à Administradora os defeitos, avarias e vícios no imóvel dos quais tiver ciência durante a utilização;

(h) não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações da Unidade Fracionada;

(i) manter a Unidade Fracionada em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção;

(j) usar a Unidade Fracionada, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, conforme seu destino e natureza;

(k) Não ultrapassar o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo;

(l) Usar a Unidade Fracionada exclusivamente durante o período correspondente à sua Fração de Tempo, desocupando-a, impreterivelmente, até o dia e hora fixados pela Administradora, sob pena das penalidades adiante mencionadas;

(m) permitir a realização de obras ou reparos urgentes na Unidade Fracionada;

(n) Observar os regulamentos de uso e convivência dos empreendimentos adjacentes ao condomínio, e respeitar os termos dos contratos firmados entre o condomínio e terceiros, os quais serão disponibilizados aos Multiproprietários, especificamente com relação ao contrato firmado entre o Condomínio e o *Tree Bies Beach Resort*;

7.2.1. Ao final do PERÍODO DE UTILIZAÇÃO será realizada vistoria na Unidade Habitacional Autônoma, pela ADMINISTRADORA ou pessoa por ela indicada, a fim de identificar possíveis danos causados pelo PROPRIETÁRIO/USUÁRIO, que não tenham sido previamente notificados, realizando-se a apuração dos valores dos danos e ressarcimento pelo PROPRIETÁRIO/USUÁRIO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a comunicação de apuração do valor do dano.

7.2.2. Os danos que não forem constatados no momento da vistoria, conforme indicado no item acima, serão ressarcidos após sua identificação e notificados ao PROPRIETÁRIO para que as reembolse em até 05 (cinco) dias do recebimento da notificação.

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

7.3. A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos na Unidade Fracionada, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, será:

- (a) de todos os Multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural da Unidade Fracionada;
- (b) exclusivamente do Multiproprietário responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa em razão do referido uso anormal;

7.3.1. Além das despesas condominiais relacionadas ao Condomínio Edifício, os Multiproprietários deverão arcar com as despesas relacionadas ao Sistema de Multipropriedade, na proporção de suas Frações de Tempo.

7.3.1.1. Na hipótese de a Municipalidade não promover o desmembramento do Imposto Predial e Territorial Urbano para cada Fração de Tempo - IPTU, referido tributo integrará as despesas do Sistema de Multipropriedade.

7.3.2. Além das despesas no subitem anterior, os Poolistas deverão arcar com as despesas relacionadas ao Sistema de Hospedagem, na proporção de suas frações de tempo, salvo se outra forma de rateio estiver prevista no instrumental jurídico utilizado para estruturação de referido sistema.

CAPÍTULO VIII DOS SERVIÇOS CONDOMINIAIS

8.1. Tendo em vista a natureza do Condomínio, serão prestados ou disponibilizados diversos serviços aos Multiproprietários e Usuários das Unidades Fracionadas durante o seu Período de Utilização, os quais serão coordenados e supervisionados pela Administradora, conforme contrato específico com esta firmado e disposições desta Convenção.

8.1.1. Os serviços referidos no item 8.1 serão prestados mediante pagamento ou estarão incluídos na taxa de condomínio paga pelos Multiproprietários, conforme previsto nesta Convenção.

CAPÍTULO IX DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE FRACIONADA

9.1. Tendo em vista o regime de Sistema de Multipropriedade existente em cada Unidade Fracionada e a necessidade de manutenção para fins de permitir adequada condição de uso, os Multiproprietários deverão se submeter às regras abaixo estabelecidas.

9.2. Por motivo de força maior, caso seja necessário realizar a manutenção da Unidade Fracionada em período que não o previsto no item anterior, o Multiproprietário que tiver reserva confirmada ou estiver

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

usufruindo do seu Período de Utilização e tiver que dispor da Unidade Fracionada para manutenção, terá assegurado os seguintes direitos:

- (a) será deslocado para outra Unidade Fracionada, integrante do Condomínio, em igual categoria ou, não havendo disponibilidade, será remanejado para outro empreendimento hoteleiro que contenha unidades autônomas em categoria similar próximo ao Condomínio, cujos custos das diárias serão arcados pelo regime de Sistema de Multipropriedade, durante o período de reserva previsto; e,
- (b) A substituição de hospedagem do Multiproprietário, nos termos previstos neste Capítulo, não incluirá outras despesas que não sejam as diárias (tais como refeições, locomoção, dentre outras), bem como não será passível de pedidos de indenização, compensação ou reparação, a que título e tempo forem.

CAPÍTULO X DA INADIMPLÊNCIA

10.1. O não pagamento da Taxa de Condomínio, ou de quaisquer outras despesas relativas à Unidade Habitacional Autônoma e áreas comuns, na data previamente fixada para tanto, sujeitará o USUÁRIO INADIMPLENTE ao pagamento do débito devidamente atualizado pelo IGPM, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die, além de multa moratória de 10% (dez por cento) do valor do débito, devendo ser acrescido honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) em caso de intermediação de advogado para a realização da cobrança administrativa ou judicialmente.

10.2. O USUÁRIO INADIMPLENTE somente poderá utilizar a Unidade Habitacional Autônoma, ainda que a reserva tenha sido devidamente efetuada nos termos da CLÁUSULA II deste REGULAMENTO, com todos os pagamentos em dia, até 10 (dez) dias úteis antes do PERÍODO DE UTILIZAÇÃO.

10.3. Caso a quitação não seja efetuada antes do PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, a reserva será automaticamente cancelada.

10.4. Na hipótese de cancelamento da reserva, como acima disposto, a ADMINISTRADORA estará previamente autorizada a locar a Unidade Habitacional Autônoma a terceiros, sejam estes outros USUÁRIOS ou não, a fim de que a renda obtida seja utilizada para quitação dos débitos do USUÁRIO INADIMPLENTE junto a ADMINISTRADORA. De qualquer modo, tal autorização, na hipótese de não ser realizada a locação naquele período, não desobrigará o USUÁRIO a quitar os débitos existentes.

10.5. O USUÁRIO INADIMPLENTE será devida e oportunamente informado acerca da realização da locação e do valor cobrado, o qual deverá ser o normalmente utilizado no mercado para empreendimentos de igual categoria e no mesmo período do ano.

10.6. Caso o valor da locação seja suficiente para quitação das dívidas, o USUÁRIO INADIMPLENTE receberá a devida quitação, podendo utilizar a Unidade Habitacional Autônoma em seu próximo PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, desde que se mantenha adimplente.

10.7. Se o valor arrecadado com a locação for superior ao valor necessário para quitação das dívidas e

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

pagamento da taxa de locação à ADMINISTRADORA, o USUÁRIO INADIMPLENTE receberá a quantia restante.

10.8. O USUÁRIO INADIMPLENTE não poderá participar do programa de intercâmbio, até a quitação de todas as obrigações pendentes junto à ADMINISTRADORA.

10.9. Na hipótese do débito junto à ADMINISTRADORA atingir o valor definido para cada Fração, sendo este o valor apurado ao início de cada ano calendário, a ADMINISTRADORA, a seu único e exclusivo critério, poderá aceitar como pagamento dos débitos, a transferência de titularidade da Fração para a ADMINISTRADORA, mediante dação em pagamento, conferindo ao USUÁRIO INADIMPLENTE geral e irrestrita quitação destes débitos.

CAPÍTULO XI DAS ASSEMBLEIAS DO SISTEMA DE MULTIPROPRIEDADE

Os temas objeto de deliberação coletiva e os assuntos que extrapolarem a competência do Síndico e do Conselho Fiscal, serão decididos em Assembleias Gerais convocadas pelo Síndico, ou pelo Conselho Fiscal, ou por força de Lei, observadas as seguintes formalidades e prescrições:

11.1. PROCURAÇÃO AD JUDICIA E ET EXTRA à ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. Os condôminos multiproprietário no ato da compra, outorgam procuração *ad judicium et extra* à Administradora do condomínio, com poderes para propor ações judiciais em face de quem violar as regras morais ou legais, para resguardo do condomínio turnário que aqui se estabelece. Atribui também, poderes em extensão para assegurar a comunhão *sui generis*, respeitando as normas e os períodos de uso.

11.2. Os condôminos multiproprietários outorgam procuração *ad judicium et extra* ao proprietário da cota imobiliária de número “M” para ser a **cabecel** da respectiva unidade habitacional autônoma, tipo apartamento, conferindo-lhe amplos poderes de representação perante o condomínio, inclusive poder de voto perante as assembleias gerais.

11.3 - Poderá as assembleias do condomínio vir a ocorrer com votação por meio eletrônico, ou por outra forma de coleta individualizada do voto dos condôminos ausentes à reunião presencial, quando a lei exigir quórum especial para a deliberação da matéria.

11.4- Será realizada obrigatoriamente 01 (uma) Assembleia Geral Ordinária até dezembro cuja a pauta constará o escopo de aprovar as contas do ano base anterior, à vista do parecer do Conselho Fiscal, a análise de orçamento do condomínio para o próximo ano; eleição do Síndico e do Conselho Fiscal, sendo o caso. Poderão ser realizadas Assembleias Gerais Extraordinárias a qualquer tempo, havendo necessidade. A convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias ocorrerá com antecedência de 15 (quinze) dias corridos. Havendo urgência, poderá a convocação para Assembleia geral extraordinária ser efetivada com 03 (três) dias úteis de antecedência.

11.5 - As convocações ocorrerão mediante afixação do Edital no quadro de avisos do Condomínio; divulgação pela internet em site próprio do Condomínio, por e-mail, WhatsApp e envio de **carta simples** através dos Correios aos condôminos, para o endereço por eles declinado perante a Administração do Condomínio, tendo-se por válida a convocação enviada para o endereço constante do cadastro do Condômino, salvo se houver comunicação escrita por parte do condômino informando o novo endereço, encaminhada à Administração do Condomínio com e até 15

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

(quinze) corridos dias de antecedência do prazo mínimo para convocação da Assembleia.

11.6 - Os presentes à Assembleia se identificarão e em seguida assinarão a “Lista de Presença”, indicando as respectivas unidades autônomas de que são proprietários, representantes e ou procuradores, sob pena de não poderem se manifestar.

11.7 - Os procuradores entregarão à mesa diretora, para arquivo, os documentos que legitimam a representação contendo poderes específicos de representação junto à Assembleia.

11.8 - As Assembleias serão realizadas em primeira convocação se presentes, Condôminos cujos votos representem 2/3 (dois terços) do total de votos possíveis, ou meia hora depois, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, salvo quando exigido quórum qualificado.

11.9 - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, tomadas pelo voto da maioria dos presentes, obrigam todos os condôminos, indistintamente.

11.10 - A unidade autônoma participante do sistema de multipropriedade, será representada por cota **cabecel**, formalmente constituída e determinada nessa convenção em conformidade ao item “11.2”.

11.11- Condômino detentor da **cota cabecel** em débito, **não terá voz nem voto** nas Assembleias, exceto se comprovar já ter efetivado o depósito do montante devido, em ação consignatória e outra ação similar, ou, através de recibo bancário em caso de negociação do débito, para comprovação do adimplemento, ou ainda, quando se tratar de Assembleia em que a matéria em exame ou discussão, tenha que ser apreciada e aprovada pela unanimidade dos condôminos. O condômino detentor da **cota cabecel** deverá estar rigorosamente em dia com as obrigações condominiais para ter voz e voto nas assembleis, bem como, votar e ser votado, expurgado do voto, o percentual das cotas inadimplentes da unidade habitacional.

11.12 - As Assembleias serão presididas preferencialmente por representante da Administradora, ou pelo Síndico, no impedimento desses, por um dos condôminos presentes, desde que o condômino indicado esteja em condições de votar. O presidente da Assembleia indicará pessoa para secretariá-lo.

11.13 - O Presidente da Assembleia observará rigorosamente a pauta da reunião, podendo ocorrer a inversão da ordem da pauta, vedada a discussão de matéria que não tenha sido objeto constante da pauta de convocação, e exigirá dos presentes objetividade e civilidade na discussão dos temas em debate, inclusive, e, em concordância com a maioria dos presentes, fixar o tempo destinado à manifestação de cada um.

11.14 - Será mantido arquivo numerado cronologicamente dos documentos, propostas e declarações de votos apresentados à Assembleia.

11.15 - A mesa diretora da Assembleia deverá autenticar cópia de proposta apresentada por condômino, se este o requerer.

11.16 - Aos retardatários é vedado propor matéria que já tenha sido decidida.

Parágrafo único - Fica desde já definido que a votação para eleição de cargos eletivos, ocorrerá de forma secreta e não de forma aberta e simultânea.

11.17 - Se depois de decorridos 15 (quinze) dias corridos da convocação, não for realizada Assembleia Geral para exercício da sua competência específica, o (s) interessado (s) requererá (ão) ao juiz que decida a respeito da matéria objeto da convocação.

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

Parágrafo Único - Submetida a questão ao juiz, o Síndico cientificará todos os Condôminos, sob pena de se responsabilizar solidariamente com todos eles, pelas consequências que acaso lhes resultarem da ação judicial.

CAPÍTULO XII DAS PENALIDADES

11.1. Com relação às Unidades Fracionadas, além das disposições contidas na Convenção de Condomínio para o caso de atraso no pagamento de qualquer despesa condominial ou multa imposta, o Multiproprietário inadimplente, conforme abaixo previsto, ficará sujeito às penalidades abaixo, até que sua dívida seja integralmente quitada:

- (a) proibição de escolha e reserva das semanas que integram seu Período de Utilização, em conformidade com o Calendário Anual;
- (b) perda do direito de usar, ceder ou intercambiar, se for o caso, as suas semanas que integram seu Período de Utilização, ficando vedado o seu acesso à Unidade Fracionada, bem como nas Áreas Comuns do Condomínio, mesmo que já tenha feito escolha e reserva de semanas de uso; e
- (c) perda dos benefícios vinculados ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Condomínio e o *Tree Bies Beach Resort*, inclusive perda do acesso ao Complexo, e seus demais atrativos.

11.1.1. Não obstante o disposto no item anterior, caso esteja instituído Sistema de Hospedagem ou Central de Locação a Fração de Tempo do inadimplente passará a integrar o Sistema de Hospedagem ou a Central de Locação, ficando a Administradora automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do Condomínio Edilício, seja do Condomínio em Multipropriedade, até sua integral quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao Multiproprietário.

11.2. Caso o Multiproprietário não desocupe a Unidade Fracionada ao final do seu período de uso, estará sujeito a todas as medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis em caso de posse injusta, uma vez que estará infringindo as regras do Sistema de Multipropriedade e impedindo o exercício do direito de uso por outro Multiproprietário, sendo passível, inclusive, de:

- (a) retomada judicial através da ação cabível, com pedido liminar de retomada da posse;
- (b) Multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da Cota Condominial, **por hora**, a título de ocupação indevida, cujo valor será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, acrescido de atualização monetária pelo IGP- M, ou outro índice que vier a ser estabelecido, calculado desde o dia da infração até o efetivo pagamento;

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

- (c) efetivação do penhor legal, a que se refere o art. 1.467, inc. I, do Código Civil; e,
- (d) pagamento de todos os custos e despesas decorrentes, inclusive com o pagamento de honorários advocatícios, em caso de necessidade de retomada judicial ou extrajudicial.

11.3. Na hipótese de o Multiproprietário ou Usuário causar danos na Unidade Fracionada e/ou em qualquer objeto ou utensílio durante o uso da Unidade Fracionada deverá arcar com os gastos relativos aos consertos, reposição ou limpeza especial, conforme estabelecido pela Administradora que deverá visar o padrão adotado para as demais Unidades Fracionadas existentes no Condomínio, sem prejuízo de arcar com o pagamento de multa diária no valor correspondente a uma taxa de condomínio aplicável à Unidade Fracionada, pela quantidade de dias necessários à repor a unidade em condição de uso pelos demais Multiproprietário.

11.4. Não é permitida, em hipótese alguma, a utilização da Unidade Habitacional Autônoma por um número de pessoas superior a sua capacidade, como descrito no item acima. Caso isto ocorra, o PROPRIETÁRIO/USUÁRIO estará sujeito a uma multa no valor de R\$1.000,00 (um mil reais) por dia, corrigida anualmente pelo IGP-M ou por outro índice que venha a substituí-lo, por pessoa, em que superar a capacidade da Unidade Habitacional Autônoma, a qual deverá ser paga quando da constatação deste fato.

CAPÍTULO XIII

DOS CALENDÁRIOS DE UTILIZAÇÃO E DE JANELAS DE RESERVAS

14. Calendário Anual (inicial) de Semanas – Ano de Referência 2021:

14.1. Cada Fração dará o direito à utilização do Empreendimento por um período determinado durante o ano calendário: 4 (quatro) semanas por ano para o PROPRIETÁRIOS que adquiriu “PRODUTO PREMIUM”, 2 (duas) semanas por ano para o CLIENTE que adquiriu o “PRODUTO MASTER” ou o “PRODUTO SPECIAL” e 1 (uma) semana para o adquirente do “PRODUTO PLUS”, as quais poderão ser utilizadas da forma como descrita nas Normas e Políticas de Uso (o “Regulamento Uso”).

14.2. Cada Unidade Habitacional Autônoma será dividida em 52 (cinquenta e duas) Frações, podendo, contudo adquirir mais de um período, compondo produtos distintos, dando direito à utilização por um período determinado de 4 (quatro), 2 (duas) ou 1 (uma) semana(s) por ano, consecutivamente. O total de semanas a serem utilizadas será de 52 (cinquenta e duas) semanas por ano.

14.3. O Calendário anual é dividido em 13 (treze) Períodos de 4 (quatro) semanas de utilização.

- O PROPRIETÁRIO de cada fração PREMIUM terá o direito de uso de sua unidade habitacional autônoma por um período de 4 (quatro) semanas durante o ano, sendo 1 (uma) Semana Premium, 1 (uma) Semana Master e 2 (duas) Semanas Normais.
- O PROPRIETÁRIO de cada fração MASTER terá o direito de uso de sua unidade habitacional autônoma por um período de 2 (duas) semanas durante o ano, sendo 1 (uma) Semana Premium e 1 (uma) Semana Master.
- O PROPRIETÁRIO de cada fração SPECIAL terá o direito de uso de sua unidade habitacional autônoma por um período de 2 (duas) Semanas Normais.
- O PROPRIETÁRIO de cada fração PLUS PREMIUM terá o direito de uso de sua unidade habitacional autônoma por um período de 1 (uma) Semana Premium.

- O PROPRIETÁRIO de cada fração PLUS MASTER terá o direito de uso de sua unidade habitacional autônoma por um período de 1 (uma) Semana Master.
- O PROPRIETÁRIO de cada fração PLUS SPECIAL terá o direito de uso de sua unidade habitacional autônoma por um período de 1 (uma) Semana Normal.
-

14.3.1. Definição dos Tipos de Semanas:

13.3.1.1. Semanas Premium - serão marcadas no calendário como semanas de máxima demanda, sendo que anualmente haverão 13 (treze) Semanas Premium, a saber:

1. Natal
2. Réveillon
3. 1ª Semana de Janeiro
4. 2ª Semana de Janeiro
5. 3ª Semana de Janeiro
6. 4ª Semana de Janeiro
7. Carnaval
8. Semana Santa (Páscoa)
9. Feriado de Corpus Christi
10. 1ª Semana de Julho
11. 2ª Semana de Julho
12. 3ª Semana de Julho
13. 4ª Semana de Julho

13.3.1.2. Semanas Master - serão marcadas no calendário como semanas de demanda moderada, sendo que anualmente haverão 13 (treze) Semanas Master, a saber:

1. 1ª Semana de Fevereiro, quando não for o Carnaval
2. 2ª Semana de Fevereiro, quando não for o Carnaval
3. 3ª Semana de Fevereiro, quando não for o Carnaval
4. Feriado de Tiradentes
5. Feriado do Dia do Trabalho
6. 5ª Semana de Julho, findando-se na primeira semana de Agosto
7. Feriado da Independência do Brasil
8. Feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil
9. Feriado de Finados
10. Feriado da Proclamação da República
11. 1ª Semana de Dezembro
12. 2ª Semana de Dezembro
13. 3ª Semana de Dezembro

13.3.1.3. Semanas Normais - serão consideradas todas as semanas que não sejam identificadas como Semanas Premium e Semanas Master.

13.4. O direito de uso da Semana Premium, Semana Master e das Semanas Normais serão estabelecidos através de um sistema rotativo, levando-se em conta a Fração do proprietário que poderá reservar, no

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

máximo, 02 (duas) Semanas consecutivas;

13.5. Das semanas incluídas no Período de Utilização, o PROPRIETÁRIO poderá reservar todas elas anteriormente ao início do ano civil em que se encontram tais semanas, obedecendo ao Calendário Anual de Prioridades (datas/janelas) de Reservas, como disposto abaixo:

a) Para os produtos “PREMIUM”, “MASTER” e “SPECIAL”, serão considerados 13 (treze) Períodos de Utilização, identificados com letras de “A” a “M”. Assim, a Unidade Habitacional Autônoma poderá ter até 13 (treze) proprietários “PREMIUM”, 13 (treze) proprietários “MASTER” + 13 (treze) proprietários “SPECIAL” ou 52 (cinquenta e dois) proprietários “PLUS” - estes últimos identificados pela inscrição “A1 ou A2” a “M1 ou M2”.

Isso permitirá que:

- Cada proprietário PREMIUM utilize 1 (uma) Semana de Super Alta Temporada (Premium), 1 (uma) Semana de Alta Temporada (Master) e 2 (duas) Semanas Normais anualmente;
 - Cada proprietário MASTER utilize 1 (uma) Semana de Super Alta Temporada (Premium) e 1 (uma) Semana de Alta Temporada (Master) anualmente;
 - Cada proprietário SPECIAL utilize 2 (duas) Semanas Normais anualmente;
 - Cada proprietário PLUS utilize 1 (uma) Semana, sendo que o proprietário PLUS PREMIUM utilizará 1 (uma) Semana Premium, o proprietário PLUS MASTER utilizará 1 (uma) Semana Master e o proprietário PLUS SPECIAL utilizará 1 (uma) Semana Normal;
- b) A identificação das prioridades de uso anuais será alocadas dependendo da ordem de reserva do Período de Utilização de cada Proprietário, sendo consideradas Frações “A” à Frações “M” para os produtos PREMIUM, MASTER, SPECIAL e PLUS.
- c) Anualmente, a ordem de prioridade vai se alternado em um calendário (Tabela de Prioridades de Reservas Anuais), onde o número da Fração correspondente do Período de Utilização tem prioridade, como se ilustra na tabela abaixo.
- d) A Tabela de Prioridade de Reservas Anuais é prevista para um período de treze anos (“Ciclo”) - equivalente ao número de frações, devendo reiniciar-se ao final de cada período.
- e) No primeiro ano de utilização, quando a entrega das Unidades Habitacionais Autônomas ocorrer após o início do ano calendário, a disponibilização de semanas/tempo de utilização para cada Proprietário será proporcional ao direito adquirido, conforme produto, e a quantidade de semanas/tempo existente até o final do referido ano calendário.

13.6. Datas de Períodos de Reservas (janelas de reserva) - A abertura dos “Períodos de Reservas”, através do website do empreendimento (ou, na sua impossibilidade, via fax ou e-mail mediante validação por parte da ADMINISTRADORA ou ainda pessoalmente) se inicia todo dia 1º de fevereiro do ano anterior aos “Períodos de Utilização”, ocasião em que os Proprietários poderão, de acordo com sua Prioridade de Reserva naquele ano, realizar as reservas de suas semana(s) do ano, obedecendo aos critérios e prazos que seguem:

- Prioridade 01- a partir do dia 1º de Fevereiro, os detentores da 1ª prioridade estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte.
- Prioridade 02- a partir do dia 11 de Fevereiro, os detentores da 2ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

- Prioridade 03- a partir do dia 21 de Fevereiro, os detentores da 3ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 04- a partir do dia 1º de Março, os detentores da 4ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 05- a partir do dia 11 de Março, os detentores da 5ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 06- a partir do dia 21 de Março, os detentores da 6ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 07- a partir do dia 1º de Abril, os detentores da 7ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 08- a partir do dia 11 de Abril, os detentores da 8ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 09- a partir do dia 21 de Abril, os detentores da 9ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 10- a partir do dia 1º de Maio, os detentores da 10ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 11- a partir do dia 11 de Maio, os detentores da 11ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 12- a partir do dia 21 de Maio, os detentores da 12ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.
- Prioridade 13- a partir do dia 1º de Junho, os detentores da 13ª prioridades estarão aptos para efetuar reservas referentes ao ano seguinte, a depender das disponibilidades.

OBS: O Cronograma acima pode sofrer alterações

Calendário Anual de Prioridade de Reservas

PRIORIDADE DE RESERVAS	ANO 1 2021	ANO 2 2022	ANO 3 2023	ANO 4 2024	ANO 5 2025	ANO 6 2026	ANO 7 2027	ANO 8 2028	ANO 9 2029	ANO 10 2030	ANO 11 2031	ANO 12 2032	ANO 13 2033
PRIORIDADE 1	A	G	B	H	C	I	D	J	E	K	F	L	M
PRIORIDADE 2	B	H	C	I	D	J	E	K	F	L	M	A	G
PRIORIDADE 3	C	I	D	J	E	K	F	L	M	A	G	B	H
PRIORIDADE 4	D	J	E	K	F	L	M	A	G	B	H	C	I
PRIORIDADE 5	E	K	F	L	M	A	G	B	H	C	I	D	J
PRIORIDADE 6	F	L	M	A	G	B	H	C	I	D	J	E	K
PRIORIDADE 7	G	B	H	C	I	D	J	E	K	F	L	M	A
PRIORIDADE 8	H	C	I	D	J	E	K	F	L	M	A	G	B
PRIORIDADE 9	I	D	J	E	K	F	L	M	A	G	B	H	C
PRIORIDADE 10	J	E	K	F	L	M	A	G	B	H	C	I	D
PRIORIDADE 11	K	F	L	M	A	G	B	H	C	I	D	J	E
PRIORIDADE 12	L	M	A	G	B	H	C	I	D	J	E	K	F
PRIORIDADE 13	M	A	G	B	H	C	I	D	J	E	K	F	L

13.7. Caso um Proprietário decida trocar qualquer uma de suas semanas após ter efetuado a sua Reserva de semanas, ele poderá fazer um Intercâmbio Interno com outros proprietários, pagando uma taxa de Intercambio Interno no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte Reais); e, somente quando existir disponibilidades aferidas através da Central de Atendimento ao Proprietário (Central de Relacionamento).

13.7.1. A referida taxa de intercâmbio será reajustada, anualmente, utilizando o índice financeiro ICP-m acumulado, a partir de 01 de janeiro de 2021.

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

13.8. As semanas incluídas em cada Período de Utilização ficarão sob a administração da ADMINISTRADORA, que as reservará mediante solicitação dos Proprietários, com base em um sistema de prioridade de reservas com enfoque na possibilidade equivalente de uso entre todos os Proprietários.

13.8.1. As Semanas Premium, Master e Normais deverão ser utilizadas considerando o período de domingo a domingo, ficando desde já estabelecido que se o Proprietário optar pelo uso parcial será considerado como uso integral de tal período, não se admitindo pleitear o uso dos dias remanescentes.

13.8.2. Fica desde já estabelecido o horário de check-in às 14:00 horas e check-out às 12:00 horas.

13.8.3. A reserva de Semanas no período correspondente ou em qualquer período somente poderá ser efetuada se o Proprietário estiver em dia com o pagamento de sua Taxa de Condomínio, além de todas as outras suas obrigações.

13.8.4. A ADMINISTRADORA assegura ao Proprietário o uso das semanas escolhidas e reservadas nos termos estabelecidos neste instrumento.

13.8.5. As Semanas estarão à disposição dos Proprietários sob a sistemática de primeira reserva realizada e primeira reserva concedida, observando-se, para tanto, as semanas que estiverem disponíveis. O sistema de reservas será continuamente monitorado pela Administradora.

13.8.6. Caso uma Semana Premium, Master ou Normal não seja reservada por qualquer Proprietário com prioridade durante o período de Reservas de Semanas, está poderá ser reservada livremente por outro Proprietário, desde e somente após todos os Proprietários já tiverem feito suas reservas nos períodos pré-estabelecidos para isso, sempre respeitando o limite de 4 (quatro), 2 (duas) ou 1 (uma) semana(s) por ano por Proprietário, conforme o produto adquirido.

13.8.7. As Semanas, por ventura, não reservadas poderão ser reservadas de maneira extraordinária fora do período regular definido para tal reserva, ou seja, com reserva realizada com até 2 (dois) dias de antecedência, desde que haja disponibilidade.

13.9. A utilização da Unidade Habitacional Autônoma e do Empreendimento é estritamente como segunda residência de turismo e lazer, não sendo permitida, de forma alguma, a sua utilização para fins comerciais, sejam estes quais forem, ou a prática de qualquer atividade ilegal nas suas dependências ou que ofendam os bons costumes, devendo ser observadas as regras estabelecidas na Convenção de Condomínio e nos Regulamentos do *Tree Bies Beach Resort*.

13.10. A Unidade Habitacional Autônoma poderá ser utilizada pelo PROPRIETÁRIO, seus familiares, empregados e visitantes, respeitando o limite máximo de pessoas por apartamento por PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, sendo:

CONDOMÍNIO TREE BIES SHARE:

- Unidade com 24m²: Capacidade de 03 (três) pessoas;
- **LS** Unidade com 36m²: Capacidade de 04 (quatro) pessoas;

1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

CONDOMÍNIO BLOCO G:

- **Apartamentos (70-71-74-75-78-79-82-83) - Capacidade de 04 (quatro) pessoas;**
- **Apartamentos (72-73-76-77-80-81-84-85) - Capacidade de 06 (seis) pessoas;**

13.11. Não é permitida, em hipótese alguma, a utilização da Unidade Habitacional Autônoma por um número de pessoas superior a sua capacidade, como descrito no item acima. Caso isto ocorra, o PROPRIETÁRIO/USUÁRIO estará sujeito as penalidades previstas no Capítulo XII do presente Regulamento.

13.12. Observados os Períodos de Utilização de cada um dos Multiproprietários e, ressalvadas as hipóteses de limitação do uso (inadimplemento, manifestações fora do prazo), poderão estes:

- a) usar os seus Períodos de Utilização durante o Ano-Calendário na sua Unidade Autônoma Fracionada;
- b) dar em locação o seu Período de Utilização, de acordo com as regras previstas neste Anexo, nas Normas Gerais da Convenção e no contrato a ser firmado com a Administradora;
- c) ceder gratuitamente para terceiros o seu Período de Utilização, de acordo com as regras previstas neste Anexo, nas Normas Gerais da Convenção e no contrato a ser firmado com a Administradora;
- d) em caso de deliberação quanto à implantação do Sistema de Intercâmbio, permutar os seus Períodos de Utilização através do referido Sistema, observando os termos do respectivo contrato.

13.13. O direito de usar a semana do Período de Utilização, conforme a Fração de Tempo que corresponda a cada Multiproprietário é anual, de modo que este não terá o direito de transferir para o ano subsequente eventual semana não utilizada durante um determinado Ano-Calendário.

13.14. Tendo em vista o disposto no item supra, caso o Multiproprietário não tenha utilizado, permutado ou cedido o seu respectivo Período de Utilização, de forma total o parcial, durante o Ano-Calendário, não terá direito de reposição, transferência de um ano para outro, retenção, indenização ou compensação a que título e tempo forem.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 O Multiproprietário somente poderá renunciar a propriedade de sua Fração de Tempo em favor do Condomínio Edifício que, por sua vez, não poderá se negar ao recebimento do bem.

14.2 Dada a natureza da renúncia de que trata o item anterior o Multiproprietário deverá estar em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação.

14.3 A declaração de nulidade de qualquer disposição ou condição deste Anexo por decisão judicial definitiva, não afetará a validade das demais cláusulas, que continuarão em vigor, produzindo seus efeitos próprios, devendo os Multiproprietários, em boa fé, negociar a substituição da disposição anulada por outra que atenda às mesmas necessidades.

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

Entre Rios, . <i>MARTIVALDO BOELLONI</i> GSIgnId: RQZCKIT2CMP6	
PROMITENTE VENDEDORA	
IMMOBATE IMOBILIÁRIA LTDA	
CNPJ/MF nº 05.236.090/0001-38	
LUIZ FLAVIO DA SILVA	
GSIgnId: 6J0ZNEBM1O61	
PROMISSÁRIO COMPRADOR 1	
LUIZ FLÁVIO DA SILVA	
009.019.985-59	

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

RECIBO DE PAGAMENTO CORRETAGEM

290498

Recebi de LUIZ FLÁVIO DA SILVA , inscrito no CPF/MF/CNPJ sob o nº 009.019.985-59, **COM ANUÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA IMMOBATE IMOBILIÁRIA LTDA**, a importância de R\$ R\$3.645,00, (Três mil seiscientos e quarenta e cinco Reais), em pagamento da **COMISSÃO DE CORRETAGEM** devida destinada a **WAM Comercialização S/S** pela intermediação da Venda da Fração de Tempo nº Cota MA/J, da Unidade nº TREE BIES SHARE 14, **CONDOMÍNIO TREE BIES SHARE**, com o pagamento representado por meio de 1 x 405,00 CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO / 8 x 405,00 CREDITO RECORRENTE e conforme o quadro do ITEM 6 - A - do quadro resumo do contrato assinado.

Entre Rios, 02 de Maio de 2026.

Sara Melo

GSIgnId: AGSRR77DRJ5N

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INTERMEDIÇÃO IMOBILIÁRIA E OUTROS PACTOS**

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, na qualidade de intermediadores, que atuam profissionalmente no mercado imobiliário, doravante denominados simplesmente **CONTRATADA**:

Nome: WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A.	
CNPJ: 17.919.649/0022-38	CRECI-BA nº
Endereço: Lot Miramar, s/n, Subauma, Entre Rios, Bahia, CEP: 48.180-000	

E de outro lado, na qualidade de intermediado(a)(s), doravante denominado(a)(s) simplesmente **CONTRATANTE**, independentemente de número e gênero:

Nome: LUIZ FLÁVIO DA SILVA	Nacionalidade: BRASILEIRA	Estado Civil: SOLTEIRO
Profissão: ENGENHEIRO	RG: 807503541	CPF: 009.019.985-59
Endereço: Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães , 447 Buraquinho 42710400 Lauro de Freitas - BA		

Doravante denominados em conjunto simplesmente **PARTES**, resolvem celebrar Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Imobiliária e Outros Pactos, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas, as quais mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, nos termos da lei, formalizando a contratação, pelo **CONTRATANTE**, dos serviços de intermediação prestados pela **CONTRATADA** para a aquisição de fração de tempo de unidade autônoma, em regime de multipropriedade, a seguir descrita:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços de intermediação pela **CONTRATADA**, relacionados à negociação da compra e venda de fração de tempo de unidade autônoma, em regime de multipropriedade, abaixo descrito:

EMPREENDIMENTO/BLOCO	UNIDADE	TIPO	FRAÇÃO DE TEMPO
Bloco P	TREE BIES	TREE BIES - PLUS MASTER - 1 SEMANA (ALTA) - 24M²	1 SEMANA(S)

1.2 O **CONTRATANTE** declara que o negócio acima citado foi concretizado com a intermediação da **CONTRATADA**, e que foi previamente orientado sobre as condições do respectivo INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS que está sendo assinado com a vendedora do empreendimento nesta mesma data, em especial no que se refere a valores, prazos, direitos, obrigações e riscos decorrentes.

1.3. O **CONTRATANTE** declara, ainda, que lhe foram prestadas pela **CONTRATADA** todas as informações necessárias à conclusão do negócio acima mencionado, inclusive aquelas relativas ao pagamento da comissão de corretagem, em total atendimento ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil e do art. 4º, inciso III, do

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

Código de Defesa do Consumidor, estando, portanto, plenamente observados os deveres de probidade, lealdade e cooperação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 A prestação dos serviços de intermediação imobiliária objeto deste contrato observa o disposto na Lei nº 6.530/78, no Decreto nº 81.871/78, na Resolução COFECI nº 327/92, nas normas do CRECI-BA, bem como o previsto nos arts. 722 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

2.2 A responsabilidade da **CONTRATADA** limita-se à aproximação das partes para a realização do negócio, não se estendendo às obrigações assumidas no INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS celebrado entre o **CONTRATANTE** e a vendedora do empreendimento, tampouco à veracidade ou cumprimento de eventuais campanhas publicitárias ou promessas comerciais realizadas por essa vendedora.

2.3 A atuação da **CONTRATADA** se restringe à intermediação para aquisição de fração de tempo de unidade autônoma, em regime de multipropriedade, descrita neste instrumento, não lhe sendo atribuída qualquer responsabilidade pelas condições comerciais pactuadas entre as partes, pelo cumprimento contratual, por eventuais vícios, prazos ou garantias, nem por qualquer descumprimento do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS que está sendo firmado.

2.4 O **CONTRATANTE** reconhece, expressamente, que os serviços de intermediação ora contratados decorrem de relação autônoma e exclusiva entre ele e a **CONTRATADA**, sendo inexistente qualquer vínculo jurídico ou contratual entre a **CONTRATADA** e a vendedora responsável pelo empreendimento, que não poderá ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por questões decorrentes deste contrato de prestação de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1 Pelos serviços de intermediação prestados, o **CONTRATANTE** reconhece que é devida a **CONTRATADA** remuneração no valor total de R\$ 3.645,00 , (Três mil seiscentos e quarenta e cinco Reais), a título de comissão de corretagem, a qual será integralmente paga pelo **CONTRATANTE** em moeda corrente, nos termos a seguir estabelecidos.

3.2 O **CONTRATANTE** declara, de forma livre, consciente e inequívoca, que foi cabalmente informado pela **CONTRATADA** acerca da existência, natureza, valor e forma de pagamento da comissão de corretagem devida pelos serviços de intermediação prestados, nos termos do art. 725 do Código Civil. Declara, ainda, estar plenamente ciente de que o pagamento de referido valor é de sua exclusiva responsabilidade.

3.3 O **CONTRATANTE** reconhece que a comissão de corretagem é devida a **CONTRATADA** independentemente do efetivo pagamento do preço da unidade, ou de posterior rescisão do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS assinado, sendo vedada qualquer pretensão de restituição, compensação ou revisão, tendo em vista o integral cumprimento dos serviços de intermediação prestados.

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

3.3.1 Fica ressalvada a hipótese legal de exercício do direito de arrependimento pelo **CONTRATANTE**, no prazo de 07 (sete) dias corridos contados da assinatura do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS, exclusivamente nas situações em que a contratação tiver ocorrido fora do estabelecimento comercial, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor e do §10 do art. 67-A da Lei nº 4.591/64, hipótese em que os valores eventualmente pagos a título de comissão de corretagem serão restituídos ao **CONTRATANTE**, conforme os critérios e condições estabelecidos na legislação aplicável.

3.4 As partes declaram que, nos termos do inciso I do art. 35-A da Lei nº 4.591/64 e inciso II do art. 26-A da Lei nº 6.766/79, a comissão constante deste instrumento também está descrita no Quadro Resumo do já mencionado INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1 A remuneração prevista no presente Contrato, a título de comissão de corretagem, deverá ser paga pelo **CONTRATANTE** diretamente à **CONTRATADA**, observado o disposto na Cláusula Quinta abaixo, mediante boleto bancário ou PIX constante daquele documento, conforme condições a seguir estabelecidas:

Valor dos Serviços de Comissão de Corretagem: R\$3.645,00, (Três mil seiscentos e quarenta e cinco Reais).

Forma de Pagamento da Comissão de corretagem: 1 x 405,00 CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO / 8 x 405,00 CREDITO RECORRENTE.

CLÁUSULA QUINTA – DO INADIMPLEMENTO

5.1 O não pagamento, pelo **CONTRATANTE**, dos valores devidos a título de remuneração pela intermediação, nos prazos e condições estipulados neste contrato, acarretará, de pleno direito e independentemente de aviso ou notificação prévia, a incidência cumulativa dos seguintes encargos moratórios: a) correção monetária com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE, desde a data do vencimento até o efetivo pagamento; b) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da obrigação inadimplida; e c) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, também sobre o valor corrigido da dívida.

5.2 Persistindo o inadimplemento por prazo superior a 15 (quinze) dias, a **CONTRATADA** poderá notificar o **CONTRATANTE** para que regularize a obrigação inadimplida de forma imediata. Caso o valor total em atraso, acrescido dos encargos previstos na Cláusula 5.1, não seja integralmente quitado no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, o **CONTRATANTE** ficará sujeito, adicionalmente, ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o valor atualizado do débito, no percentual de 10% (dez por cento), em caso de cobrança extrajudicial, e 20% (vinte por cento), em caso de cobrança judicial, sem prejuízo da incidência dos demais encargos moratórios, penalidades contratuais e perdas e danos eventualmente cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 As partes estabelecem que o presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até que sejam cumpridas por cada uma das partes, de forma integral, todas as obrigações ora assumidas por cada uma

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

delas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

7.1 O **CONTRATANTE** compromete-se a manter absoluto sigilo e confidencialidade sobre todas as informações, documentos, projetos, materiais, registros, contratos, memoriais descritivos e dados de qualquer natureza, orais ou escritos, obtidos ou acessados em razão do negócio realizado, zelando por tais informações como se fossem próprias e utilizando-as exclusivamente para a execução do objeto contratual.

7.2 A obrigação de confidencialidade subsistirá mesmo após o término deste contrato, sendo que o seu descumprimento sujeitará o **CONTRATANTE** à indenização integral por perdas, danos e lucros cessantes eventualmente causados à **CONTRATADA** ou a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA – DO TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1 As partes reconhecem a aplicabilidade da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), comprometendo-se a observar e cumprir todas as suas disposições, bem como demais normas sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

10.1 Este contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, não comportando arrependimento por parte do **CONTRATANTE**, e obriga tanto os signatários quanto seus herdeiros e sucessores a qualquer título, que responderão pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições aqui pactuadas.

10.2 O **CONTRATANTE** e seus sucessores obrigam-se a observar integralmente os termos deste contrato, que prevalecerão sobre quaisquer entendimentos ou acordos anteriores, expressos ou implícitos. Eventual tolerância quanto ao descumprimento de qualquer obrigação será interpretada como mera liberalidade, não configurando renúncia de direitos, novação ou alteração contratual, as quais somente terão validade se formalizadas por escrito e assinadas pelas partes.

10.3 As partes reconhecem que a relação contratual ora firmada é exclusivamente de prestação de serviços, inexistindo vínculo de sociedade, associação, parceria, subordinação, continuidade, pessoalidade ou exclusividade. Este contrato é regido pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil e não gera qualquer obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, seus sócios, empregados, colaboradores ou prepostos, ficando o **CONTRATANTE** integralmente isento de quaisquer responsabilidades perante terceiros, sejam solidárias ou subsidiárias.

10.4 A **CONTRATADA** atua de forma autônoma e independente, sendo legalmente habilitada. Cada profissional é exclusivamente responsável pelas informações e documentos que fornecer e pelos atos que praticar no exercício da intermediação, não havendo entre eles qualquer vínculo de subordinação, solidariedade ou constituição de sociedade de fato ou de direito.

10.5 Por se tratar de contrato firmado e assinado por duas testemunhas, com obrigação líquida e certa e exigível, constitui-se o presente documento como título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 784, III, do Código de

LS

1JXC2J

MB

OJOMMB

SM

AJC8X6

Processo Civil.

10.6 O **CONTRATANTE** declara, expressamente, que leu atentamente todas as cláusulas e condições aqui pactuadas, notadamente aquelas relativas à remuneração e às condições de pagamento, estando em plena concordância com seu conteúdo.

10.7 As comunicações e o envio de documentos entre as partes serão considerados válidos quando realizados por escrito, inclusive por e-mail ou aplicativo de mensagens, desde que haja comprovação de envio e recebimento.

10.8 Este contrato é celebrado eletronicamente pelas partes e por duas testemunhas, preferencialmente por meio da plataforma digital. As partes reconhecem tal meio como válido para comprovação de autoria, autenticidade e integridade deste documento, nos termos do §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, bem como das demais disposições aplicáveis, inclusive as do Código Civil e do Código de Processo Civil. Para todos os fins de direito, as partes reconhecem que a formalização eletrônica deste contrato produz os mesmos efeitos jurídicos de um documento físico, aceitando a validade das assinaturas eletrônicas apostas, concordando, ainda, que os efeitos deste instrumento retroagirão à data nele indicada, independentemente da data da conclusão das assinaturas eletrônicas.

10.9 As partes elegem o Foro da Comarca de Entre Rios – BA como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas, controvérsias ou omissões relativas ao presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, obrigando-se a parte vencida a pagar à vencedora, além de custas processuais, os honorários advocatícios gastos para o deslinde do caso.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes, juntamente com duas testemunhas, firmam o presente instrumento de forma eletrônica, constituindo ato jurídico perfeito e representando o livre exercício de suas vontades.

Entre Rios – Bahia, 02 de Maio de 2026.

CONTRATADA:

Sara Melo

GSignId: AGSRR77DRJ5N

WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A.

CONTRATANTE:

LUIZ FLAVIO DA SILVA

GSignId: 6J0ZNEBM1061

= {conjuge_assinatura}

TESTEMUNHAS:

YASMIN LORRANE SILVA GOMES

GSignId: QH1PNJA35655

Nome: YASMIN LORRANE SILVA

CPF: 056.044.811-05

MATHEUS HENRIQUE

GSignId: 4V934ZXG6XJX

Nome: MATHEUS HENRIQUE

CPF: 703.794.351-79

LS
1JXC2J

MB
OJOMMB

SM
AJC8X6

TERMOS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS AO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO E CLUBE DE BENEFÍCIOS WAM PASS

I. DEFINIÇÕES

Para melhor compreensão do texto deste Termo, são adotadas as designações e definições abaixo redigidas, as quais possuem o sentido particular que ora lhes são atribuídas:

"ASSOCIADO" – é parte **ADQUIRENTE** do Contrato.

"Contrato" – é o instrumento separado deste Termo e do qual este Termo é decorrente, no qual o **ASSOCIADO** figura como parte adquirente e que tem por objeto a aquisição de Cota do Empreendimento. Tal instrumento poderá ser denominado Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Cota de Unidade Imobiliária, ou de Futura Unidade Imobiliária; **ou**, ainda, conforme o caso, o Contrato Particular de Cessão do Direito de Uso de Unidade Imobiliária por Prazo Determinado e por Sistema de Tempo Compartilhado.

"Cota" – é a fração de tempo do Empreendimento adquirida pelo **ASSOCIADO** e objeto do Contrato, podendo ser cota de multipropriedade (direito real que gera o condomínio de frações de tempo sobre uma mesma Unidade Imobiliária, que será utilizada por diversos proprietários em sistema de revezamento) ou cota de direito de uso (direito obrigacional que não transfere a propriedade da Unidade Imobiliária e/ou das suas frações de tempo, sendo similar a uma locação ou arrendamento), conforme tenha sido pactuado entre as Partes no Contrato.

"Cronograma de Uso" – Tem a definição dada no Contrato. **"Empreendimento"** – Tem a definição dada no Contrato.

"Intercâmbio" – É o benefício por meio do qual o **ASSOCIADO**, e exclusivamente o **ASSOCIADO**, poderá solicitar o intercâmbio ou troca de Período de Uso por hospedagem em hotel da rede conveniada ao **WAM PASS**, desde que haja disponibilidade de vagas e que sejam atendidas as condições estabelecidas neste Termo.

"Monetização" – É o sistema por meio do qual o **ASSOCIADO**, e exclusivamente o **ASSOCIADO**, poderá solicitar a conversão de Período de Uso em pontos ou créditos para utilização futura em produtos e serviços do **WAM PASS** que sejam elegíveis ao pagamento por meio de Monetização. O cálculo da oferta de Monetização ficará a exclusivo critério do **WAM PASS**, podendo o **ASSOCIADO** solicitar prévia do cálculo e demais informações nos meios de contato oficiais do **WAM PASS**. Tratando-se de transação comercial, o **WAM PASS** poderá recusar a Monetização sem justificativa.

"Período de Uso" – Corresponde aos períodos de uso de Unidade Imobiliária do Empreendimento conferidos ao **ASSOCIADO** pela Cota objeto do Contrato, observados os períodos discriminados no Cronograma de Uso. Ao solicitar qualquer serviço do **WAM PASS**, o **ASSOCIADO** deverá discriminar o Período de Uso a que se refere sua solicitação. Desde que as condições de entrega dos Períodos de Uso negociadas sejam aceitas pelo **ASSOCIADO** e pelo **WAM PASS**, tais Períodos de Uso poderão ser convertidos em Intercâmbio ou Monetização, conforme acordado entre as partes em cada caso.

"Termo" – é o presente documento, que regula os termos e condições da utilização do **WAM PASS** pelo **ASSOCIADO** em razão do Contrato. Ao assinar o Contrato e/ou ao utilizar qualquer produto

LUIZ FLAVIO DA SILVA

GSignId: 6J0ZNEBM1061

ASSOCIADO

ou serviço do **WAM PASS** previsto neste Termo, o **ASSOCIADO** declara ciência e anuência com todas as condições deste Termo.

"Unidade Imobiliária" – Tem a definição dada no Contrato.

"**WAM PASS**" – é o conjunto de benefícios, produtos e serviços oferecidos por **CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA.** (CNPJ n.º 18.601.079/0001-71). Os termos e condições regulados neste Termo se referem aos benefícios do **WAM PASS** disponibilizados ao **ASSOCIADO** em razão do Contrato.

II. OBJETO

Este Termo tem como objeto regulamentar o uso pessoal e intransferível do **WAM PASS** pelo **ASSOCIADO**. Observadas as condições de utilização do **WAM PASS**, a adesão inicial do **ASSOCIADO** ao **WAM PASS**, limitada à vigência de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura do Contrato, foi colocada à disposição do **ASSOCIADO** ao celebrar o Contrato, sem custo adicional. Pela adesão inicial, os itens descritos na cláusula "III" deste Termo ficarão disponíveis ao **ASSOCIADO**, sendo que os benefícios de Intercâmbio (item "b" da cláusula "III" deste Termo) e Monetização (item "c" da cláusula "III" deste Termo) somente poderão ser utilizados após a conclusão das obras do Empreendimento, com expedição do respectivo termo de "habite-se". **Não será possível a utilização dos benefícios de Intercâmbio ou Monetização antes da efetiva conclusão das obras e entrega do Empreendimento.**

Atendidas as condições aqui descritas, determinadas taxas e valores serão exigidos do **ASSOCIADO** para usufruir do **WAM PASS**, conforme a tabela de preços vigente, ainda que o **ASSOCIADO** deseje usufruir do **WAM PASS** na vigência da adesão inicial de 36 (trinta e seis meses) contados da assinatura do Contrato. Ao fim da adesão inicial, o **ASSOCIADO** que desejar manter sua adesão ao **WAM PASS** deverá pagar a Taxa de Renovação, conforme a tabela de preços vigente. O **ASSOCIADO**, ao celebrar ao Contrato e/ou ao utilizar quaisquer dos produtos ou serviços oferecidos pelo **WAM PASS**, ainda que de forma não onerosa, manifesta anuência inequívoca e irrevogável com todas as disposições deste Termo.

Caso o **ASSOCIADO** queira solicitar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS**, ou, ainda, caso queira esclarecer dúvidas, poderá consultar a página oficial do **WAM PASS** ou, ainda, contatar o **WAM PASS** por e- mail ou por seus telefones de contato oficiais, a seguir descritos, sendo que os custos da ligação telefônica serão arcados pelo **ASSOCIADO**.

Site oficial: www.wamfidelidade.com

E-mail: meuclube@wamfidelidade.com

Telefones: (62) 3252-6510 (WhatsApp)/(62) 3252-6580 (telefone – custos com ligação a cargo do cliente)

III. ITENS DISPONÍVEIS NA ADESÃO INICIAL AO WAM PASS

Em razão da celebração do Contrato, e observadas as condições deste Termo, o **WAM PASS** coloca à disposição do **ASSOCIADO**, durante o período de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura do

LUIZ FLAVIO DA SILVA

GSignId: 6J0ZNEBM1061

ASSOCIADO

Contrato, prorrogável mediante o prévio pagamento da Taxa de Renovação vigente na data da solicitação, os seguintes itens:

a) Agência de viagens exclusiva para associados ao **WAM PASS**, pela qual o **ASSOCIADO** poderá adquirir reservas ou pacotes de viagens em condições exclusivas para associados ao **WAM PASS**, devendo consultar os preços, termos e condições disponíveis nos canais de contato do **WAM PASS**.

b) Intercâmbio, observadas as seguintes condições, dentre outras estabelecidas neste Termo:

(i) Ao solicitar o Intercâmbio, o **ASSOCIADO** entregará ao **WAM PASS** o Período de Uso objeto da solicitação, o qual ficará cedido ao **WAM PASS** e disponível para livre utilização exclusiva pelo **WAM PASS** ou por terceiros indicados pelo **WAM PASS**.

(ii) Uma vez entregue o Período de Uso ao **WAM PASS**, o **ASSOCIADO**, desde que efetue o pagamento da Taxa de Intercâmbio (conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação), adquire o direito de solicitar o Intercâmbio do Período de uso em hotel da rede conveniada ao **WAM PASS** em que haja disponibilidade de vagas.

(iv) Uma vez entregue o Período de Uso ao **WAM PASS** e paga a Taxa de Intercâmbio (conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação), o **ASSOCIADO** deverá entrar em contato com o **WAM PASS**, por meio dos seus canais oficiais, para realizar buscas nos hotéis da rede conveniada ao **WAM PASS**.

(v) O **WAM PASS** não garante a confirmação do Intercâmbio nos hotéis e nas datas de interesse do **ASSOCIADO**, uma vez que a confirmação da reserva depende da disponibilidade de vagas no hotel desejado.

(vi) Exceto na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o cancelamento da solicitação de Intercâmbio após a entrega do Período de Uso somente será realizado mediante o prévio pagamento da Taxa de Cancelamento, conforme a tabela de preços vigente na data do cancelamento.

b) Monetização, observadas as seguintes condições, dentre outras estabelecidas neste Termo:

(i) Ao solicitar a Monetização, o **ASSOCIADO** entregará ao **WAM PASS** o Período de Uso objeto da solicitação, o qual ficará cedido ao **WAM PASS** e disponível para livre utilização exclusiva pelo **WAM PASS** ou por terceiros indicados pelo **WAM PASS**.

(ii) Uma vez entregue o Período de Uso ao **WAM PASS**, o **WAM PASS** irá avaliar o Período de Uso conforme as condições de mercado vigentes e, a seu exclusivo critério, o **WAM PASS** poderá, mas não se obrigará, oferecer ao **ASSOCIADO** pontos ou créditos em contrapartida à entrega do Período de Uso. O Período de Uso somente poderá ser cedido ao **WAM PASS** após o pagamento da Taxa de Monetização pelo **ASSOCIADO**, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.

(iii) Os pontos ou créditos entregues ao **ASSOCIADO** como resultado da Monetização poderão ser utilizados pelo **ASSOCIADO** durante a vigência, inicial ou renovada, deste Termo e de forma limitada ao prazo de 12 (doze) meses contados da solicitação da Monetização, findo o qual os pontos ou créditos expirarão definitivamente, sem que o **ASSOCIADO** tenha direito a qualquer reembolso ou indenização. Tais pontos ou créditos poderão ser utilizados exclusivamente para adquirir os produtos e serviços elegíveis do **WAM PASS**. Ao firmar o Contrato, o **ASSOCIADO** declara-se ciente de que nem todos produtos e serviços do **WAM PASS** poderão ser adquiridos mediante Monetização, devendo o **ASSOCIADO** confirmar as condições aplicáveis no momento da solicitação da Monetização.

(iv) Na hipótese de utilização dos pontos ou créditos resultantes da Monetização para a realização de reservas em hotéis da rede conveniada ao **WAM PASS**, o **WAM PASS** não garante a confirmação da reserva nos hotéis e datas de interesse do **ASSOCIADO**, uma vez que a confirmação da reserva depende da disponibilidade de

LUIZ FLAVIO DA SILVA

GSIGN ID: 6J0ZNEBM1061

ASSOCIADO

vagas no hotel desejado.

(v) Exceto na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o cancelamento da solicitação de Monetização após a entrega do Período de Uso somente será realizado mediante o prévio pagamento da Taxa de Cancelamento, conforme a tabela de preços vigente na data do cancelamento. Deverá ser observada, ainda, a política específica de cada hotel credenciado ao **WAM PASS**.

IV. DISPOSIÇÕES COMUNS SOBRE RESERVAS DE HOSPEDAGENS

Em caso de reserva de hospedagem em hotel da rede conveniada ao **WAM PASS**, por meio de Intercâmbio, Monetização ou por outro meio contratado pelo **ASSOCIADO** junto ao **WAM PASS**, serão observadas as seguintes condições, dentre outras aplicáveis:

(i) As reservas poderão ser solicitadas em qualquer período do ano. Os pacotes para reserva em feriados e alta temporada são definidos de acordo com a política específica de cada hotel credenciado. Da mesma forma, a gratuidade de criança em apartamento reservado se aplica conforme a política de hospedagem de cada hotel credenciado.

(ii) As reservas deverão ser solicitadas com antecedência de, no mínimo: **(1)** 90 (noventa) dias, em caso de hospedagem nos meses de alta temporada de cada ano; ou **(2)** 60 (sessenta) dias, em caso de hospedagem nos meses de baixa temporada de cada ano. Entende-se como alta temporada o período em que determinado lugar e/ou região recebe mais visitantes em determinadas épocas do ano, variando de acordo particularidades e características que cada município ou região tem a oferecer em determinadas épocas do ano. Em razão disso, os períodos de alta temporada são necessariamente variáveis e não se limitam aos períodos festivos, feriados ou férias escolares, dentre outros.

(iii) As regras de alteração ou cancelamento serão informadas no ato da reserva. Após a confirmação da reserva, qualquer solicitação de alteração ou cancelamento deverá ser formalizada por escrito ao **WAM PASS**, devendo ser observada a política de alteração ou cancelamento informada no *voucher* de cada hospedagem.

(iv) Quando a solicitação da reserva, **ASSOCIADO** deverá solicitar acesso às regras do hotel credenciado e deverá cumpri-las estritamente, bem como observar as condições estabelecidas no *voucher* ou comprovante da reserva realizada.

V. OUTRAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À ADESÃO INICIAL AO WAM PASS

Além das demais condições previstas neste Termo, deverão ser observadas as seguintes condições:

(i) O **WAM PASS** se responsabilizará apenas e tão somente por declarações e informações prestadas ao **ASSOCIADO** neste Termo e por meio dos canais de contato oficiais do **WAM PASS**, disponibilizados neste Termo.

(ii) Para usufruir da adesão inicial ao **WAM PASS**, o Contrato deverá estar em vigor. Em caso de cancelamento do Contrato, este Termo será cancelado automaticamente e sem prévio aviso.

(iii) Este Termo é pessoal e intransferível. Em caso de cessão ou transferência do Contrato a terceiro, este Termo será cancelado automaticamente, sem prévio aviso.

(iv) Este Termo também será cancelado automaticamente, sem prévio aviso, em caso de cancelamento do convênio do Empreendimento referido no Contrato com o **WAM PASS**.

(v) Ao firmar o Contrato, o **ASSOCIADO** declara-se ciente de que sua adesão inicial ao **WAM PASS** poderá ser cancelada a qualquer momento e sem aviso prévio, expressamente isenta o **WAM PASS** de qualquer responsabilidade oriunda do cancelamento deste Termo e declara e reconhece, ainda, que este Termo não

LUIZ FLAVIO DA SILVA

GSignId: 6J0ZNEBM1061

ASSOCIADO

representou condição para a assinatura do Contrato.

(vi) Transcorrida a vigência da adesão inicial de 36 (trinta e seis meses) contados da assinatura do Contrato, a manutenção deste Termo ficará condicionada ao prévio pagamento da Taxa de Renovação, conforme a tabela de preços vigente. O prazo de vigência será contado da assinatura do Contrato, ainda que o Empreendimento esteja em construção na data da assinatura do Contrato.

(vi) A falta ou o atraso de qualquer das partes em exercer qualquer de seus direitos sob este Termo não deverá ser considerado renúncia ou novação, e não deverá afetar o subsequente exercício de tal direito. Qualquer renúncia produzirá efeitos somente se for especificamente outorgada por escrito.

VI. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O **ASSOCIADO**, ao firmar o Contrato e/ou ao utilizar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS**, expressamente autoriza o **WAM PASS**, seus operadores e conveniados a proceder com o tratamento de seus dados pessoais. Entende-se por tratamento a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados pessoais.

Poderão ser tratados os seguintes dados pessoais do **ASSOCIADO**: nome completo, data de nascimento, estado civil, número de telefone, e-mail, número da carteira de identidade, número do cadastro de pessoas físicas, endereço e demais dados discriminados no Contrato ou informados ao **WAM PASS** por qualquer outro meio.

O tratamento dos dados pessoais listados neste Termo tem as seguintes finalidades: confirmar e detalhar reservas ou cancelamentos, oferecer serviços turísticos e imobiliários, enviar correspondências e materiais promocionais, identificar cadastro e acessar informações necessárias para prosseguir com atendimentos e solicitações. Ainda para o exercício regular de direito e sempre que necessário para a execução dos contratos firmados ou para atender aos interesses legítimos do **WAM PASS**, de seus clientes ou de terceiros.

VII. LEGISLAÇÃO E FORO

Este Termo será regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

Todas as disputas e litígios decorrentes direta ou indiretamente dos direitos e obrigações previstos neste Termo serão resolvidas no foro eleito no Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

LUIZ FLAVIO DA SILVA

GSignId: 6J0ZNEBM1061

ASSOCIADO